

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 7 jourmada II 1416 - 31 octobre 1995

138^{ème} année

N° 87

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un ambassadeur	2031
Nomination d'un directeur général	2031

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 95-2077 du 19 octobre 1995 , relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Beni Aïssa du gouvernorat de Gabès	2031
Décret n° 95-2078 du 23 octobre 1995 , portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à Oued El Khatf, délégation de Kelibia, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'oued Taouecht	2031

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination d'un directeur	2032
---------------------------------	------

Ministère de l'Equipement et de l'Habitat

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 octobre 1995, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques des permis de bâtir	2032
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 octobre 1995, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques des lotissements	2034
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 octobre 1995, fixant les pièces constitutives du dossier de lotissement y compris le cahier des charges ainsi que les formes et modalités de son approbation	2035

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du dossier de permis de bâtir, des délais de validité et prorogation et des conditions de son renouvellement	2040
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 octobre 1995, déterminant la nature des travaux d'aménagement préliminaires et des travaux définitifs du lotissement et le mode de leur réception	2042
Ministère de l'Agriculture	
Décret n° 95-2021 du 16 octobre 1995, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1995-1996	2043
Décret n° 95-2022 du 16 octobre 1995, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national de la conservation des eaux et du sol	2049
Décret n° 95-2023 du 16 octobre 1995, relatif à l'organisation et au mode de fonctionnement des associations de conservation des eaux et du sol	2049
Décret n° 95-2024 du 16 octobre 1995, portant approbation des statuts-types des associations de conservation des eaux et du sol	2051
Décret n° 95-2025 du 16 octobre 1995, fixant la composition et le mode de fonctionnement des groupements régionaux de conservation des eaux et du sol	2057
Ministère des Communications	
Décret n° 95-2082 du 23 octobre 1995, modifiant et complétant le décret n° 88-2001 du 12 décembre 1988 fixant les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation des stations terriennes individuelles ou collectives de réception des signaux de télévision par satellites	2057
Arrêté du ministre des communications du 23 octobre 1995, portant approbation du cahier des charges d'installation et de sécurité des antennes de réception des programmes de télévision par satellites	2058
Ministère de l'Industrie	
Nomination d'un chargé de mission	2059
Nomination d'un directeur général	2059
Avis et Communications	
Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale decadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	2060

décrets et arrêtés

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 95-2075 du 23 octobre 1995.

Monsieur Mohamed Saïd El Kateb est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Jakarta.

Par décret n° 95-2076 du 16 octobre 1995.

Monsieur Ahmed Sahnoun, administrateur général, est nommé directeur général chargé de l'inspection générale au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 95-2077 du 19 octobre 1995, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Beni Aïssa du gouvernorat de Gabès.

Le Président de la République,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992 portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988,

Vu le procès verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Beni Aïssa de la délégation de Matmata El Jadida en date du 22 septembre 1992 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Henchir El Fazaâ et Oued El Behim, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata El Jadida le 14 janvier 1994, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 6 décembre 1994 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 15 avril 1995,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Décète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Beni Aïssa de la délégation de Matmata El Jadida, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Henchir El Fazaâ et Oued El Behim et qui sont consignées dans son procès verbal en date du 22 septembre 1992, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata El Jadida le 14 janvier 1994, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès le 6 décembre 1994 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 15 avril 1995 et ce conformément aux tableau et plan parcellaire annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 octobre 1995.

Pour le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Décret n° 95-2078 du 23 octobre 1995, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre, sises à Oued El Khatf, délégation de Kelibia, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'oued Taouecht.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Décète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique et pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture, des parcelles de terre nues, sises à Oued El Khatf, délégation de Kelibia, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'oued Taouecht, entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret, et indiquées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	1	21542 Tunis S2 (C 184)	Kélibia	12 h 18 a	0 h 74 a 40 ca	1 - Sassia Bent Mansour Ben Maaouia 2 - Alaya 3 - Ali 4 - Salem 5 - Mohamed 6 - Salem 7 - Fatma 8 - Dhaouia 9 - M'barka, les huit derniers, enfants de Salah Ben Ali Ennemer 10 - Mohamed Ben Brahim Ettaïeb 11 - El Mondher 12 - Mounir 13 - Moufida, les trois derniers, enfants de Mohamed Ben Brahim Ettaïeb.
2	2	21828 Tunis S2 (C 185)	"	3 h 38 a 63 ca 333 h 05 a	1 h 58 a 20 ca 1 h 10 a 00 ca	Mohamed Ben Salah Ben Mohamed El Khoudja Fondation Habous de feu Ahmed Ben El Hadj Mohamed El Ghozzi
3	3	25307	Dakhlet El Maouia Kelibia			
4	4	"	"	"	4 h 14 a 80 ca	" "
5	5	"	"	"	1 h 97 a 10 ca	" "
6	6	"	"	"	0 h 66 a 00 ca	" "
7	7	"	"	"	0 h 63 a 00 ca	" "
8	8	"	"	"	0 h 17 a 40 ca	" "
9	9	"	"	"	1 h 05 a 20 ca	" "
10	10	"	"	"	1 h 36 a 70 ca	" "
11	11	"	"	"	2 h 08 a 62 ca	" "

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 95-2079 du 23 octobre 1995.

Monsieur Mohamed Damak, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'office des œuvres universitaires pour le sud.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 octobre 1995, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques des permis de bâtir.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et notamment son article 69,

Arrête :

CHPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Une commission technique régionale des permis de bâtir est créée à l'échelle de chaque gouvernorat. Une commission technique communale de permis de bâtir est également créée à l'échelle de chaque commune disposant de moyens humains et matériels le permettant.

Ces commissions sont créées par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat sur proposition du gouverneur ou du président de la commune selon le cas.

Art. 2. - La commission émet son avis sur tout dossier de permis de bâtir qui lui est soumis par la collectivité locale concernée.

CHAPITRE II

Composition des commissions techniques des permis de bâtir et les modalités de leur fonctionnement

SECTION PREMIERE

Commission technique communale des permis de bâtir

Art. 3. - La commission technique communale des permis de bâtir est composée comme suit :

- le président de la commune ou son représentant : président
- le chef de service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat ou son représentant, membre
- le chef de service de l'habitat à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat ou son représentant, membre
- le chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat ou son représentant, membre
- le chef de service technique de la commune concernée, membre
- le commissaire régional au développement agricole ou son représentant, membre

- le responsable régional de la protection civile ou son représentant, membre

- le directeur régional de l'environnement et de l'aménagement du territoire ou son représentant, membre.

Outre les membres permanents et compte tenu des caractéristiques des dossiers à examiner, le président de la commission peut convoquer toute personne dont la présence lui paraît utile.

Art. 4. - Les services compétents relevant de la commune concernée procèdent à l'instruction des dossiers avant de les soumettre à la commission pour avis.

L'avis du ministre de la défense nationale est obligatoirement recueilli lorsqu'il s'agit de projet de construction jouxtant des installations militaires dans une limite de cent cinquante mètres (150m), de même l'avis du ministre chargé du patrimoine est obligatoirement recueilli lorsqu'il s'agit de projet de construction ou de restauration d'immeubles.

- protégés ou classés
- se trouvant dans un rayon de deux cents mètres (200m) aux bords d'un monument protégé ou classé
- situés à l'intérieur d'un ensemble historique ou traditionnel ou d'un site culturel.

Une copie de chaque dossier inscrit à l'ordre du jour de la réunion de la commission est obligatoirement transmise à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat une semaine au moins avant la date de la réunion.

Art. 5. - La commission se réunit sur convocation de son président une fois toutes les deux semaines et à chaque fois qu'il est nécessaire.

Les membres de la commission sont convoqués par lettres, accompagnées de l'ordre du jour, qui leur sont adressées par voie administrative une semaine au moins avant la date de la réunion.

La commission émet, sur les dossiers qui lui sont soumis, soit un avis favorable soit un avis défavorable motivé.

Le représentant du ministre de l'équipement et de l'habitat peut s'opposer à la délivrance du permis de bâtir. L'opposition est obligatoirement consignée dans le procès verbal de la réunion de la commission.

Ladite opposition est notifiée à la collectivité locale concernée par le directeur régional de l'équipement et de l'habitat dans un délai d'une semaine à partir de la date de la réunion de la commission.

Art. 6. - Le procès verbal de la réunion, adressé à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat, est obligatoirement accompagné d'un exemplaire du dossier du permis de bâtir visé par le président de la commission technique communale des permis de bâtir, et ce, pour archivage.

Art. 7. - Le service technique de la commune concernée assure le secrétariat de la commission. Il est chargé, à ce titre, de :

- l'instruction des dossiers de permis de bâtir
- la convocation des membres de la commission
- l'établissement des procès verbaux des réunions et leur diffusion à tous les membres d'une façon régulière et en tout état de cause, avant la date de la réunion suivante.

SECTION II

Commission technique régionale des permis de bâtir

Art. 8. - La commission technique régionale des permis de bâtir est composée comme suit :

- le directeur régional de l'équipement et de l'habitat ou son représentant, président
- le représentant de la collectivité locale concernée, membre

- le chef de service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat ou son représentant, membre

- le chef de service de l'habitat à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat, membre

- le chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat ou son représentant, membre

- le commissaire régional au développement agricole ou son représentant, membre

- le responsable régional de la protection civile ou son représentant, membre

- le directeur régional de l'environnement et de l'aménagement du territoire ou son représentant, membre.

Outre les membres permanents et compte tenu des caractéristiques des dossiers à examiner, le président de la commission peut convoquer toute personne dont la présence lui paraît utile.

Art. 9. - Les services compétents de la direction régionale de l'équipement et de l'habitat procèdent à compter de la date de la réception des dossiers à leur instruction, avant de les soumettre à la commission pour avis dans un délai ne dépassant pas :

a) trois semaines si la construction projetée est située dans une zone couverte par un plan d'aménagement urbain approuvé

b) cinq semaines si le plan d'aménagement urbain est en cours d'élaboration ou de révision

c) neuf semaines si la construction est située dans la limite de deux cents mètres (200m) autour de :

- sites naturels
- sites culturels et sites archéologiques
- secteurs sauvegardés
- monuments historiques.

L'avis du ministre de la défense nationale est obligatoirement recueilli lorsqu'il s'agit de projet de construction jouxtant des installations militaires dans une limite de cent cinquante mètres (150m) mètres, de même l'avis du ministre chargé du patrimoine est obligatoirement recueilli lorsqu'il s'agit de projet de construction ou de restauration d'immeubles :

- protégés ou classés
- se trouvant dans un rayon de deux cents mètres (200m) aux abords des monuments protégés ou classés
- situés à l'intérieur d'un ensemble historique ou traditionnel ou à l'intérieur d'un site culturel.

Art. 10. - La commission se réunit sur convocation de son président une fois par semaine et à chaque fois qu'il est nécessaire.

Les membres de la commission sont convoqués par lettres, accompagnées de l'ordre du jour, qui leur sont adressées par voie administrative une semaine au moins avant la date de la réunion.

La commission émet, sur les dossiers qui lui sont soumis, soit un avis favorable soit un avis défavorable motivé.

Le représentant du ministre de l'équipement et de l'habitat peut s'opposer à la délivrance du permis de bâtir. L'opposition est obligatoirement consignée dans le procès verbal de la réunion de la commission.

Ladite opposition est notifiée à la collectivité locale concernée par le directeur régional de l'équipement et de l'habitat dans un délai d'une semaine à partir de la date de la réunion de la commission.

Art. 11. - L'avis de la commission est notifié à la collectivité locale concernée dans un délai d'une semaine à compter de la date de la réunion. Il est obligatoirement accompagné de deux exemplaires du dossier visés par le président de la commission technique régionale des permis de bâtir.

Un exemplaire du dossier et du procès verbal de la réunion sont conservés au service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat, et ce, pour archivage.

Art. 12. - Le service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat assure le secrétariat de la commission. Il est chargé, à ce titre, de :

- l'instruction des dossiers de permis de bâtir
- la convocation des membres de la commission
- l'établissement des procès verbaux des réunions et leur diffusion à tous les membres d'une façon régulière et en tout état de cause, avant la date de la réunion suivante.

Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 octobre 1995.

Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat

Ali Chaouch

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 octobre 1995, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques des lotissements.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et notamment son article 60,

Arrête :

CHPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Une commission technique régionale des lotissements est créée à l'échelle de chaque gouvernorat. Une commission technique communale des lotissements est également créée à l'échelle de chaque commune disposant de moyens humains et matériels le permettant.

Ces commissions sont créées par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat sur proposition du gouverneur ou du président de la commune selon le cas.

Art. 2. - La commission émet son avis sur tout dossier de lotissements ou de morcellement qui lui est soumis par la collectivité locale concernée.

CHAPITRE II

Composition des commissions techniques des lotissements et les modalités de leur fonctionnement

SECTION PREMIERE

La commission technique communale des lotissements

Art. 3. - La commission technique communale des lotissements est composée comme suit :

- le président de la commune ou son représentant : président
- le chef de service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat ou son représentant, membre
- le chef de service de l'habitat à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat ou son représentant, membre
- le chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat ou son représentant, membre
- le chef de service technique à la commune ou son représentant, membre

- le directeur régional du domaine de l'Etat et des affaires foncières ou son représentant, membre

- le directeur régional de l'environnement et de l'aménagement du territoire, membre

- le chef de service régional de l'office de la topographie et de la cartographie ou son représentant, membre

- le chef du district de la société tunisienne de l'électricité et du gaz ou son représentant, membre

- le chef du district de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux ou son représentant, membre

- le chef du district de l'office national de l'assainissement ou son représentant, membre

- le chef du district de l'office national des télécommunications ou son représentant,

- le représentant de l'agence nationale de protection de l'environnement, membre.

Outre les membres permanents et compte tenu des caractéristiques des dossiers à examiner, le président de la commission peut convoquer toute personne dont la présence lui paraît utile, et notamment :

- le représentant du ministère chargé du patrimoine
- les représentants des agences foncières, touristique, industrielle, d'habitation et de réhabilitation et de rénovation urbaine
- le représentant de la protection civile
- le représentant de l'agence de protection et d'aménagement du littoral.

Art. 4. - Les services compétents relevant de la commune concernée procèdent à l'instruction des dossiers avant de les soumettre à la commission pour avis, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date du dépôt desdits dossiers dûment constitués si les terrains à lotir sont situés dans une zone couverte par un plan d'aménagement urbain approuvé, et dans un délai de deux mois si le plan d'aménagement urbain est en cours de révision.

L'avis du ministre chargé du patrimoine est obligatoirement recueilli lorsqu'il s'agit de projet de morcellement ou de lotissements de terrains :

- se trouvant dans un rayon de deux cents mètres (200m) aux abords des monuments protégés ou classés
- situés à l'intérieur d'un ensemble historique ou traditionnel ou d'un site culturel.

Une copie de chaque dossier inscrit à l'ordre du jour de la réunion de la commission, est obligatoirement transmise à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat et un extrait du dossier à chacun des représentants du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire et des différents services chargés des divers réseaux publics, et ce, deux semaines au moins avant la date de la réunion.

Art. 5. - La commission se réunit sur convocation de son président une fois par mois, et à chaque fois qu'il est nécessaire, elle délibère en présence des deux tiers de ses membres permanents.

Les membres de la commission sont convoqués par lettres, accompagnées de l'ordre du jour, qui leur sont adressées par voie administrative deux semaines au moins avant la date de la réunion.

Au cas où le quorum n'a pas été atteint, il est procédé, dans un délai d'une semaine à partir de la date de la première réunion, à une deuxième réunion quelque soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 60 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, la commission émet soit un avis favorable ou favorable sous réserves, soit un avis défavorable motivé.

Art. 6. - Le procès verbal de la réunion, adressé à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat, est obligatoirement accompagné d'un exemplaire du dossier de lotissement visé par le président de la commission technique communale des lotissements, et ce, pour archivage.

Art. 7. - Le service technique de la commune concernée assure le secrétariat de la commission. Il est chargé, à ce titre, de :

- l'instruction des dossiers de lotissement
- la convocation des membres de la commission
- l'établissement des procès verbaux des réunions et leur diffusion à tous les membres d'une façon régulière, et en tout état de cause, avant la date de la réunion suivante.

SECTION II

La commission technique régionale des lotissements

Art. 8. - La commission technique régionale des lotissements est composée comme suit :

- le directeur régional de l'équipement et de l'habitat : président
- le représentant de la collectivité locale concernée, membre
- le chef de service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat, membre
- le chef de service de l'habitat à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat, membre
- le chef de service des ponts et chaussées à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat, membre
- le commissaire régional au développement agricole ou son représentant, membre
- le directeur régional du domaine de l'Etat et des affaires foncières ou son représentant, membre
- le directeur régional de l'environnement et de l'aménagement du territoire, membre
- le chef de service régional de l'office de la topographie et de la cartographie ou son représentant, membre
- le chef du district de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux ou son représentant, membre
- le chef du district de la société tunisienne de l'électricité et du gaz ou son représentant, membre
- le chef du district de l'office national de l'assainissement ou son représentant, membre
- le chef du district de l'office national des télécommunications ou son représentant, membre
- le représentant de l'agence nationale de protection de l'environnement, membre.

Outre les membres permanents et compte tenu des caractéristiques des dossiers à examiner, le président de la commission peut convoquer toute personne dont la présence lui paraît utile et notamment :

- le représentant du ministère chargé du patrimoine
- les représentants des agences foncières, touristique, industrielle, d'habitation et de réhabilitation et de rénovation urbaine
- le représentant de la protection civile
- le représentant de l'agence de protection et d'aménagement du littoral.

Art. 9. - Les services compétents relevant de la direction régionale de l'équipement et de l'habitat procèdent à l'instruction des dossiers avant de les soumettre à la commission pour avis, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de réception desdits dossiers dûment constitués si les terrains à lotir sont situés dans une zone couverte par un plan d'aménagement urbain approuvé, et dans un délai de deux mois si le plan d'aménagement urbain est en cours d'élaboration ou de révision.

L'avis du ministre chargé du patrimoine est obligatoirement recueilli lorsqu'il s'agit de projet de morcellement ou de lotissements de terrains :

- se trouvant dans un rayon de deux cents mètres (200m) aux abords des monuments protégés ou classés
- situés à l'intérieur d'un ensemble historique ou traditionnel ou d'un site culturel.

Un extrait de chaque dossier, inscrit à l'ordre du jour de la réunion de la commission, est obligatoirement transmise à chacun des représentants du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire et des différents services chargés des divers réseaux publics, et ce, deux semaines au moins avant la date de la réunion.

Art. 10. - La commission se réunit sur convocation de son président une fois toutes les deux semaines et à chaque fois qu'il est nécessaire, elle délibère en présence des deux tiers de ses membres permanents.

Les membres de la commission sont convoqués par lettres, accompagnées de l'ordre du jour, qui leur sont adressées par voie administrative deux semaines au moins avant la date de la réunion.

Au cas où le quorum n'a pas été atteint, il est procédé, dans un délai d'une semaine à partir de la date de la première réunion, à une deuxième réunion quelque soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 60 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, la commission émet soit un avis favorable ou favorable sous réserves, soit un avis défavorable motivé.

Art. 11. - L'avis de la commission est notifié à la collectivité locale concernée dans un délai d'une semaine à partir de la date de sa réunion. Il est obligatoirement accompagné de deux exemplaires du dossier visés par le président de la commission technique régionale des lotissements.

Un exemplaire du dossier et du procès verbal de la réunion sont conservés au service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat pour archivage.

Art. 12. - Le service de l'aménagement urbain à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat assure le secrétariat de la commission. Il est chargé, à ce titre, de :

- l'instruction des dossiers de lotissement
- la convocation des membres de la commission
- l'établissement des procès verbaux des réunions et leur diffusion à tous les membres d'une façon régulière et en tout état de cause, avant la date de la réunion suivante.

Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 octobre 1995.

Le Ministre de l'Equipeement et de l'Habitat
Ali Chaouch

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 octobre 1995, fixant les pièces constitutives du dossier de lotissements y compris le cahier des charges ainsi que les formes et modalités de son approbation.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et notamment ses articles 58 et 59,

Vu l'arrêté du 19 octobre 1995, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques des lotissements,

Arrête :

TITRE PREMIER DES LOTISSEMENTS

Chapitre premier des pièces constitutives du dossier de lotissement

Article premier. - Le dossier du projet de lotissement doit comprendre les pièces suivantes :

a - une demande sur formulaire spécial délivré par l'administration signée par le ou les propriétaires ou leurs mandataires

b - une note de présentation de l'opération de lotissement exposant particulièrement :

- les dispositions réglementaires prévues par le plan d'aménagement urbain

- les caractéristiques physiques de la parcelle de terrain (pente, exposition aux phénomènes naturels, etc...)

- le parti urbanistique adopté pour l'opération de lotissement et notamment son intégration au milieu urbain environnant et la prise en considération de l'aspect architectural, urbain et socio-économique de la zone ou de la région

- le programme envisagé par type de logements et équipements publics

c - un titre de propriété (titre foncier, acte de propriété, jugement pétitoire...)

d - un plan de situation du terrain à lotir

e - un plan du titre foncier si le terrain est immatriculé ou, si le terrain n'est pas immatriculé, un levé à l'échelle 1/1000 au minimum rattaché aux coordonnées géographiques et dressé par un géomètre

f - un plan coté de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords à l'échelle 1/1000 au minimum dressé par un géomètre. Ce plan fera apparaître aussi les constructions et les plantations, existantes, l'amorce des lotissements approuvés, les équipements publics qui desservent le terrain ou qui lui sont limitrophes. Il fera apparaître également la partie que le pétitionnaire n'envisage pas de lotir, si la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité du terrain

g - un plan de lotissement à l'échelle 1/1000 au minimum portant indication de la numérotation, de la superficie et de la vocation des lots, du tracé des aires de parkage, des voies et de leurs raccordements avec les voies existantes, de la desserte du lotissement par les différents réseaux et l'emplacement si nécessaire des fourreaux d'attente pour leur passage

h - un plan de masse indicatif de la composition d'ensemble et une représentation volumétrique sommaire du projet en trois dimensions et le cas échéant, des photos de maquette ou tout autre moyen facilitant la perception du projet, et ce, pour les lotissements dont la surface est égale ou supérieure à 5 hectares

i - un cahier des charges du lotissement fixant les droits et obligations du lotisseur, des acquéreurs ou locataires des lots ainsi que le programme d'aménagement et d'assainissement.

Le cahier des charges comporte également un règlement d'urbanisme opposable au tiers, ayant pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général imposées aux constructions selon leur nature et leurs caractéristiques, ainsi que celles imposées aux installations d'intérêt collectif et aux espaces libres ou verts.

Ce cahier doit prévoir en outre l'éventualité de cesser d'appliquer le règlement régitant le lotissement et doit être conforme au cahier des charges type annexé au présent arrêté.

j - un planning prévisionnel de réalisation et d'achèvement des travaux

k - une attestation de chacun des services spécialisés certifiant que le terrain à lotir est assainissable, alimentable en eau potable ou en énergie électrique ou raccordable aux réseaux de télécommunications

l - les conditions et les modalités d'exécution des travaux en cas de réalisation par tranches

m - une note ou étude relative à l'impact du projet de lotissement sur l'environnement conformément à la législation et la réglementation en vigueur

n - un arrêté d'alignement lorsque le terrain à lotir est contigu au domaine public routier ou au domaine public maritime.

Art. 2. - Les pièces (a), (c) et (e) seront fournies en triple exemplaire et les autres pièces seront fournies en 7 exemplaires.

Chapitre II des formes et modalités d'approbation du dossier de lotissement

Art. 3. - Le dossier de lotissement est déposé à la délégation ou à la commune concernée selon le cas, et comportera les pièces prévues au chapitre premier du présent arrêté.

L'autorité administrative concernée délivre au lotisseur un récépissé après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces exigées.

Art. 4. - Le dossier de lotissement est soumis à l'avis de la commission technique des lotissements, régionale ou communale, dont la création est prévue à l'article 60 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, il est ensuite transmis au gouverneur ou au président de la commune, selon le cas pour approbation.

La demande de lotissement est approuvée ou rejetée par arrêté. Cet arrêté doit obligatoirement, fixer les délais d'exécution des travaux en cas d'approbation, et motiver le refus dans le cas contraire.

Art. 5. - Le gouverneur ou le président de la commune, selon le cas, notifie l'arrêté au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réunion de la commission, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse mentionnée dans la demande de lotissement.

Une copie du même arrêté est transmise à la direction régionale de l'équipement et de l'habitat pour compléter le dossier destiné aux archives.

Art. 6. - En cas d'approbation du dossier de lotissement, l'autorité administrative compétente en remet au pétitionnaire un exemplaire dûment visé et lui remet des copies conformes du même dossier, s'il le demande.

En cas de refus, l'autorité administrative conserve deux exemplaires du dossier et restitue le reste des exemplaires au pétitionnaire.

TITRE II DU MORCELLEMENT

Art. 7. - Le dossier de morcellement comporte les mêmes pièces constitutives du dossier de lotissement à l'exception du cahier des charges.

Art. 8. - Les procédures d'instruction et d'approbation du dossier de morcellement sont conformes à celle applicables au dossier de lotissement.

Art. 9. - Les propriétaires de terrains, qui entreprennent un morcellement, ne sont pas soumis à l'obligation de l'exécution des travaux d'infrastructure mis habituellement à la charge des lotisseurs conformément aux prescriptions du cahier des charges, mais restent soumis à la contribution des propriétaires riverains aux dépenses des premiers établissements ou de grandes réparations des rues, égouts et trottoirs conformément à la législation en vigueur.

Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 octobre 1995.

Le Ministre de l'Équipement et de l'Habitat
Ali Chaouch

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

CAHIER DES CHARGES TYPE DES LOTISSEMENTS
Annexe à l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat
du

PRESENTATION DU LOTISSEMENT

I - Présentation :

Le lotissement objet du présent règlement est dénommé :

Situation¹ :

Limites :

Superficie totale à lotir :

Titre de propriété² :

Droit grevant la propriété :

Nom (s) du ou des propriétaire (s)³

Domiciliation :

II - Description générale du lotissement :

La description générale du lotissement doit faire apparaître notamment :

a - l'affectation des parcelles

b - le programme du lotissement :

* définition des zones et vocations des lots

* numérotation des lots

* surface réservée à la voirie

* surface des lots constructibles

* surface des lots affectés aux équipements et aux espaces publics

* nombre prévisionnel des lots et densité à l'hectare

* bilan des superficies terrain et plancher par nature d'affectation.

1) citer la circonscription administrative et les quartiers avoisinants de l'immeuble

2) citer le cas échéant, le n° du titre foncier ou de la réquisition d'immatriculation

3) citer le cas échéant, le nom (s) du ou des mandataires (s).

TITRE PREMIER

OBJET DU CAHIER DES CHARGES

Article premier - le cahier des charges :

Le présent cahier des charges fixe les droits et obligations du lotisseur, des acquéreurs ou locataires des lots et de la collectivité publique concernée ainsi que le programme d'aménagement et d'assainissement. Le cahier des charges comporte également un règlement d'urbanisme opposable au tiers ayant pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général imposées aux constructions selon leur nature et leurs caractéristiques, ainsi que celles imposées aux installations d'intérêt collectif et aux espaces libres ou verts.

Art. 2. - les pièces graphiques :

La désignation des lots ainsi que le tracé des voies font l'objet des pièces graphiques et en particulier le plan de lotissement détaillé, annexé au présent cahier des charges.

"Le plan de lotissement" comporte les pièces graphiques suivantes :

-

.....
.....
.....

Art. 3. - servitudes spéciales :

Seront définies les servitudes particulières spécifiques à chaque lotissement dont à titre d'exemple celles relatives :

- aux constructions existantes autorisées

- aux réglementations spécifiques aux ouvrages ou construction existants

- aux éléments particuliers au terrain tels que : relief, nature du sol, glissement de terrain, risques d'inondation et autres.

TITRE II

BASES REGLEMENTAIRES

Art. 4. - la législation et la réglementation en vigueur :

Les dispositions prévues au présent cahier des charges sont régies par la législation et la réglementation en vigueur et particulièrement les textes ci-après énumérés dont le lotisseur et les acquéreurs déclarent avoir pris connaissance :

- décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962 portant création et organisation de la société tunisienne de l'électricité et du gaz ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962

- loi n° 65-5 du 12 février 1965 portant promulgation du code des droits réels, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée

- loi n° 68-22 du 2 juillet 1968 portant création de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 76-21 du 21 janvier 1976

- loi n° 77-58 du 3 août 1977 portant approbation du code des télécommunications

- loi n° 90-17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée

- loi n° 93-41 du 19 avril 1993 relative à l'office national de l'assainissement

- loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme

- loi n° 95-36 du 17 avril 1995 portant création de l'office national des télécommunications

- décret n° 91-1330 du 26 août 1991 portant approbation du cahier des charges générales de la promotion immobilière

- décret n° 94-1885 du 12 septembre 1994 fixant les conditions de déversement et de rejet des eaux résiduaires autres que domestiques dans les réseaux d'assainissement implantés dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement

- décret n° 94-1937 du 19 septembre 1994, fixant le taux et les conditions de participation des riverains aux frais du premier établissement des égouts et autres ouvrages d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement

- décret n° 94-2050 du 3 octobre 1994, fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement

- arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du dossier de lotissement y compris le cahier des charges ainsi que les formes et modalités de son approbation

- décret ou arrêté d'approbation du plan d'aménagement de la ville de

Art. 5. - insertion :

L'ensemble des prescriptions du présent cahier des charges sera obligatoirement inséré dans tous les actes relatifs aux aliénations successives.

TITRE III

OBLIGATIONS A LA CHARGE DU LOTISSEUR

Art. 6. - engagement :

Le lotisseur s'engage à exécuter les obligations prévues par le présent cahier des charges jusqu'à attribution totale des lots y compris les espaces revenant à l'Etat ou à la collectivité locale concernée.

Art. 7. - conditions d'exploitation des lots :

Avant toute opération de vente ou location, le lotisseur doit réaliser tous les travaux d'aménagement, de piquetage et d'équipements, nécessaires à l'exploitation du lotissement, exception faite des promoteurs immobiliers agréés, des agences foncières et des lotisseurs autorisés par la collectivité locale concernée à échelonner les travaux d'aménagement conformément aux dispositions de l'article 64 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Art. 8. - piquetage des lots :

Le lotisseur s'engage, avant toute vente ou promesse de vente, à effectuer le piquetage des lots par l'office de la topographie et de la cartographie ou par un géomètre.

Art. 9. - maintenance des lots incorporés et destinés à l'usage public :

Jusqu'à leur cession aux services publics concernés, le lotisseur aura la charge de l'entretien et du gardiennage des lots destinés aux routes, aux espaces verts, aux places publiques et aux espaces affectés aux équipements collectifs incorporés conformément aux dispositions de l'article 67 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Il pourra notamment les clôturer, en interdire l'accès au public ou les utiliser comme dépôt ou installation de chantier, à l'exception des espaces verts qui devront être aménagés et plantés au cours de la première saison de plantation.

Art. 10. - maintien de l'affectation des lots destinés à l'usage public :

Les affectations prévues pour les lots destinés aux équipements et espaces publics doivent être respectées, et en aucun cas, le lotisseur ne pourra les aménager en vue d'un autre usage.

Art. 11. - entretien :

L'entretien de la voirie et des différents ouvrages publics reste à la charge du lotisseur jusqu'à réception des travaux d'aménagement définitifs par les services concernés.

Cette clause ne dispense pas le lotisseur, les concepteurs, et les entrepreneurs, ayant étudié et exécuté les ouvrages, des responsabilités décennales, contractuelles et civiles, conformément à la législation en vigueur.

Art. 12. - voiries, réseaux divers et aménagements

Le lotisseur doit réaliser à sa charge les ouvrages de voiries et réseaux divers jusqu'à la limite des lots, et ce, suivant les normes et caractéristiques définies en accord avec les différents services concernés et conformément aux dispositions figurant sur le plan de lotissement annexé au présent cahier des charges.

Art. 13. - réalisation des travaux par tranches

En cas d'accord de la collectivité locale concernée pour la réalisation des travaux d'aménagement du lotissement par tranches, lequel est subordonné à l'engagement du lotisseur de les achever dans les délais impartis et de garantir leur réalisation soit par une caution bancaire soit par une hypothèque sur certains lots au profit de la collectivité locale concernée,

le lotisseur est astreint à deux niveaux de travaux :

A - les travaux d'aménagement préliminaires nécessaires à l'exploitation du lotissement :

1 - mise en état du sol et terrassement :

* démolition des constructions existantes

* déplacement des réseaux existants

* terrassement d'intérêt collectif, à l'exclusion du remblai ou déblai à l'intérieur des lots mis à la charge des acquéreurs

2 - voirie :

Tous les travaux des voies nouvelles et leur raccordement avec les voies existantes :

* ouverture des plates-formes de toutes les voies

* fondation des chaussées, trottoirs, passages piétons, placettes et places publiques et parcs de stationnement, nécessaires à l'exploitation des lots

3 - assainissement :

Tous les travaux d'assainissement (eaux pluviales et eaux usées) nécessaires à la desserte des lots et leur raccordement avec les réseaux généraux correspondants.

4 - eau potable :

Tous les travaux de conduites de distribution situées sous trottoirs et leur raccordement avec les réseaux généraux correspondants.

5 - électricité et gaz :

Tous les travaux de mise en place d'un réseau de moyenne et de basse tension avec l'installation des équipements d'éclairage public et leur raccordement avec les réseaux généraux correspondants.

Le mode de distribution du réseau électrique, qu'il soit aérien ou souterrain, est à définir par la collectivité locale et l'intervenant concernée.

Le lotisseur doit tenir compte de l'alimentation en gaz soit par la réalisation du réseau ou le cas échéant par l'installation des fourreaux d'attente, et ce, en accord avec la collectivité locale et l'intervenant concernés.

6 - télécommunications

Tous les travaux de génie civil relatifs à l'installation du réseau de télécommunications ou de fourreaux d'attente ainsi que la réservation des espaces qui leur sont nécessaires, seront examinés et arrêtés en accord avec la collectivité publique et les intervenants concernée.

7 - espaces verts

Les espaces verts prévus sur le plan de lotissement ci-annexé seront aménagés et plantés par le lotisseur au cours de la première saison de plantation suivant l'approbation du lotissement.

B - les travaux d'aménagement définitifs du lotissement :

* remise en état des fondations, des chaussées et des trottoirs

* finition des trottoirs et pose des bordures

* exécution de la couche de roulement de la chaussée et des aires de stationnement

* aménagement des passages piétons

* pose des candélabres

* plantation des arbres d'alignement et installation du mobilier urbain

* achèvement de la plantation des espaces verts

* aménagement des aires de jeux

* stabilisation des talus.

Art. 14. - contrat de vente

Les contrats de vente établis par les lotisseurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales, des promoteurs immobiliers agréés

et des agences foncières, doivent comporter les indications suivantes selon l'un des deux cas :

1er cas : pour les lotisseurs autorisés par la collectivité locale à échelonner les travaux d'aménagement :

- * description de l'immeuble objet du contrat, y compris le n° et la superficie du lot et le n° du titre foncier le cas échéant

- * date de l'arrêté d'approbation du lotissement et le n° de ce dernier à l'office de la topographie et de la cartographie si l'immeuble est immatriculé

- * prix de vente du lot de terrain ayant fait l'objet de travaux d'aménagement préliminaires

- * estimation du complément du prix de vente du lot viabilisé à l'achèvement des travaux définitifs

- * modalités de paiement

- * date de réception des travaux d'aménagement préliminaires par la collectivité locale concernée

- * date de la mise en possession

- * date prévisionnelle d'achèvement des travaux d'aménagement définitifs consentie par la collectivité locale concernée

2ème cas : pour les lotisseurs non autorisés à échelonner les travaux d'aménagement

- * description de l'immeuble objet du contrat, y compris le n° et la superficie du lot et le n° du titre foncier, le cas échéant

- * date de l'arrêté d'approbation du lotissement et le n° de ce dernier à l'office de la topographie et de la cartographie si l'immeuble est immatriculé

- * prix de vente du lot viabilisé

- * modalités de paiement

- * date fixée pour la réception des travaux d'aménagement du lotissement par la collectivité locale concernée

Les contrats de vente et de promesse de vente, établis par les promoteurs immobiliers agréés et les agences foncières, restent soumis aux dispositions de la loi n° 90-17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière, telle que modifiée par la loi n° 91-76 du 2 août 1991 et par la loi de finances pour l'année 1992.

Art. 15. - origine de propriété

Lorsque le terrain n'est pas immatriculé, le lotisseur s'engage à indiquer dans le contrat de vente l'origine de la propriété qui est à la base d'une réquisition d'immatriculation en principe (acte d'achat, succession, acte de partage, donation, etc...).

L'approbation du lotissement ne vaut pas préemption de propriété au profit du lotisseur si le terrain n'est pas immatriculé.

Art. 16. - découverte d'objets d'art ou de valeur

Le lotisseur doit remettre à l'Etat les objets d'art ou de valeur qui pourraient être découverts, sur les terrains du lotissement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 60 et suivants du code de protection du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels approuvé par la loi n° 94-35 du 24 février 1994.

Art. 17. - Aménagement spécifique

Doivent être prises toutes les dispositions nécessaires relatives aux travaux d'aménagement ou aux caractéristiques des lots, permettant l'accessibilité des insuffisants moteurs aux bâtiments ouverts au public à édifier sur lesdits lots.

Art. 18. - Bornage des lots

A la date de prise en charge du lotissement par la collectivité locale concernée, le lotisseur doit justifier du dépôt, à l'office de la topographie et de la cartographie ou à un géomètre, du dossier de lotissement pour bornage avec un engagement d'établir les actes de précision, le cas échéant.

Art. 19. - Réception définitive

Le lotisseur doit, à l'occasion de la réception définitive des travaux de la part des entrepreneurs, remettre à la collectivité locale concernée un plan de bornage du lotissement et un plan de recollement de tous ses réseaux.

Le plan de bornage doit faire figurer les parcelles revenant à l'Etat ou à la collectivité locale concernée.

TITRE VI

OBLIGATIONS A LA CHARGE DES ACQUEREURS

Art. 20. - Engagement

L'acquéreur s'engage à exécuter les obligations prévues par le cahier des charges du lotissement.

Art. 21. - Morcellement

Le lotisseur et les acquéreurs s'engagent à ne jamais morceler ou transformer les lots tels que prévus au plan de lotissement, à l'exception des lots aux promoteurs immobiliers agréés.

Art. 22. - Remembrement

Au cas où plusieurs lots contigus reviennent à un même acquéreur, celui-ci est autorisé à les remembrer et à en constituer un lot unique abolissant les limites séparatives intérieures à condition de maintenir la vocation prévue et respecter les dispositions du présent cahier des charges.

Art. 23. - Autorisations

Avant d'édifier toute construction, l'acquéreur est tenu d'obtenir les autorisations administratives requises conformément à la législation en vigueur.

Art. 24. - Maintien de l'affectation des lots

L'acquéreur est tenu de maintenir l'affectation de la parcelle lui revenant et de l'utiliser exclusivement aux fins de la réalisation du projet autorisé conformément au plan de lotissement et aux dispositions du présent cahier des charges.

Toute modification du projet de lotissement, de nature à y inclure des activités non agréées, ne peut être autorisée que si elle est prévue par les dispositions du cahier des charges et celles de l'article 65 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Art. 25. - Maintien de l'affectation des bâtiments

L'acquéreur est tenu, après achèvement des travaux, de ne pas modifier l'affectation des bâtiments qui auront été édifiés en conformité avec le permis de bâtir, sauf dispositions contraires prévues au cahier des charges et après avoir accompli les formalités nécessaires à cet effet.

Art. 26. - Activités non compatibles avec la vocation du lotissement

Est interdite sur l'ensemble du lotissement la pratique d'activités incompatibles avec la vocation du lotissement et susceptibles de constituer une gêne pour les habitants ainsi que les voisins et de troubler la tranquillité publique.

Art. 27. - Délais d'exécution des travaux

L'acquéreur doit commencer les travaux de construction dans un délai d'un an à compter de la date de signature de l'acte de vente. Il doit les achever dans un délai de trois ans à dater du commencement des travaux, et au cas extrême avant la date d'achèvement des travaux d'aménagement définitifs du lotissement. Faute d'avoir rempli cette obligation, l'acquéreur est tenu de réparer les dommages qu'il aurait occasionnés, et ce, conformément à la législation en vigueur.

Art. 28. - Utilisation des espaces publics

Tout acquéreur s'interdit de placer sur les espaces publics et particulièrement les voies et les places, tout dépôt de matériaux, d'ordures ménagères ou autres.

Il lui est également interdit toute construction ou installation sur le domaine public même à titre provisoire ou précaire.

Toutefois, la municipalité peut autoriser l'acquéreur sur sa demande d'utiliser le domaine public communal pendant la durée des travaux de construction pour lui permettre l'installation et le fonctionnement de son chantier, à l'exception des zones vertes qui doivent être dégagées de toute occupation et être prêtes à tout moment à recevoir les plantations et aménagements à la charge du lotisseur conformément au plan de lotissement.

Art. 29. - Règlement d'hygiène et de voirie

L'acquéreur est soumis à toutes les obligations résultant de l'application des règlements en vigueur relatives à l'hygiène et à la voirie publiques.

En particulier, tout acquéreur est tenu de se brancher au réseau d'assainissement, s'il existe. En conséquence, tout système d'assainissement individuel est interdit sur l'étendue du lotissement raccordable à un réseau existant.

Il est également interdit d'utiliser tout mode de raccordement au réseau principal de nature à empêcher sa ventilation.

Dans tous les cas, le branchement au réseau des eaux usées sera exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur appliquées par les services concernés.

Art. 30. - Voiries, réseaux divers et aménagements à l'intérieur des lots

L'acquéreur aura, le cas échéant, et en fonction des caractéristiques du lotissement la charge de l'exécution des travaux de voirie et réseaux divers et leur raccordement aux réseaux périphériques, et ce, suivant les normes définies en accord avec les services publics concernés.

Il a également la charge de la réalisation des parkings nécessaires, et ce, conformément aux dispositions du présent cahier des charges.

L'acquéreur aura la charge de l'aménagement et la plantation des superficies non bâties du lot, et ce, à la première saison de plantation suivant l'achèvement des travaux de construction.

Art. 31. - Dégradation de l'état des équipements

Les acquéreurs ont la charge des dépenses nécessaires à la réparation des dégâts occasionnés aux équipements, à la voirie et aux réseaux divers du lotissement, et ce, dans le cas où la responsabilité de ces dégâts leur incombe.

Art. 32. - Aménagement spécifique

Doivent être pris en considération lors de l'édification des bâtiments ouverts au public, les aménagements nécessaires à l'accessibilité des insuffisants moteurs.

Art. 33. - Découverte d'objets d'art ou de valeur

Les acquéreurs doivent remettre à l'Etat les objets d'art ou de valeur qui pourraient être découverts sur les terrains du lotissement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 60 et suivants du code de protection du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels approuvé par la loi n° 94-35 du 24 février 1994.

Art. 34. - Normes d'aspect architectural

L'usage des matériaux typiques de chaque région sera favorisé dans la mesure du possible.

L'acquéreur est soumis aux prescriptions et aux normes d'aspect architectural de la région concernée (traitement des façades : toitures, matériaux et parements, couleurs, vocabulaire architectural,...) et particulièrement aux prescriptions spécifiques au lotissement.

TITRE V REGLEMENT D'URBANISME

Les règles communes à tous les lots et celles qui sont particulières à certains d'entre eux seront établies selon les canevas type suivant :

Chapitre premier

Dispositions générales

- Champ d'application du règlement d'urbanisme
- Classification des lots selon leur vocation

Chapitre II

Dispositions applicables aux lots selon leur vocation

- Vocation des lots

Section. 1. - Utilisation du sol

- 1 - Types d'activités interdites
- 2 - Types d'activités autorisés sous conditions

Section. 2 - Conditions d'occupation du sol

- 3 - Accès et voirie
- 4 - Desserte par les réseaux
- 5 - Surfaces et fronts des parcelles
- 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises d'ouvrages publics
- 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des parcelles
- 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle ayant vocation à cet effet
- 9 - Coefficient d'occupation du sol (1)
- 10 - Hauteur maximale des constructions
- 11 - Aspect extérieur
- 12 - Stationnement
- 13 - Espaces libres et plantations
- 14 - Coefficient d'utilisation foncière (2)

(1) On entend par coefficient d'occupation du sol le rapport de la surface bâtie au sol à la surface de la parcelle. La surface bâtie au sol est la surface délimitée par la projection verticale sur le sol du périmètre hors oeuvres de la construction.

(2) On entend par coefficient d'utilisation foncière le rapport de la somme des surfaces hors oeuvres des planchers à la surface de la parcelle y compris loggias, terrasses couvertes, caves et garages dont la moitié du volume est au dessus du sol. On entend par surface hors oeuvres des planchers la surface totale calculée à partir de leurs limites extérieures du plancher y compris murs et cloisons.

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 octobre 1995, portant définition des pièces constitutives du dossier de permis de bâtir, des délais de validité et prorogation et des conditions de son renouvellement.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et notamment son article 71,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 10 août 1995, fixant les cas exceptionnels ne nécessitant pas le recours à l'architecte pour l'élaboration des plans d'architecture des projets de construction,

Arrête :

Chapitre premier

Des pièces constitutives du dossier de permis de bâtir

Article premier. - Le dossier de permis de bâtir doit comporter :

- a) une demande sur papier libre, signée par le pétitionnaire,

b) un certificat ou un jugement en matière pétitoire ou un autre document attribuant la propriété de la parcelle, sur laquelle il est projeté de construire, au pétitionnaire

c) un projet de construction en trois exemplaires comportant les documents et les indications visés à l'article 3 du présent arrêté

d) une étude relative à l'impact du projet sur l'environnement, et ce pour les projets d'aménagement, d'équipement et d'implantation d'ouvrages pouvant affecter l'environnement naturel tel que prévu par l'article 11 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

e) un arrêté d'alignement lorsque la parcelle, sur laquelle il est projeté de construire, est contigue au domaine public routier ou au domaine public maritime

f) un récépissé de la déclaration des revenus imposables sur les personnes physiques et les sociétés

g) un reçu de paiement des impôts relatifs au terrain objet de l'autorisation de construire.

Art. 2. - Le projet de construction est obligatoirement établi par un architecte inscrit au tableau de l'ordre des architectes et ce à l'exception des cas visés à l'article 68 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

Art. 3. - Le projet de construction, établi en trois exemplaires, comporte les pièces suivantes :

a - un plan de situation de l'immeuble

b - un plan de masse à l'échelle 1/500 ou une échelle supérieure portant les indications suivantes :

- l'orientation

- les limites et les dimensions de la parcelle de terrain

- le lieu d'implantation des constructions projetées ou existantes à maintenir ou à démolir ainsi que leur organisation et leur volume

- l'indication de l'amorce des constructions voisines et de leur hauteur

c - les vues en plan des différents niveaux et les plans de coupes côtés ainsi que les façades à l'échelle 1/100 ou à une échelle supérieur.

Les plans doivent préciser notamment le mode d'évacuation des eaux usées, les emplacements de l'installation des conduits de fumée et de ventilation s'ils sont prévus et des réseaux y compris ceux relatifs aux lignes téléphoniques et à la réception de la transmission télévisée.

Ces plans doivent comporter toutes les indications utiles permettant de juger de l'aspect extérieur de la construction projetée ainsi que l'affectation de ses différents locaux.

d - un plan de structure porteuse dressé par un bureau d'études agréé à cet effet ou un ingénieur spécialisé inscrit au tableau de l'ordre des ingénieurs, et ce dans le cas où la construction est :

- destinée à recevoir le public et dépassant 80 m² couverts

- composée de trois niveaux ou plus

- réalisée par un promoteur immobilier, et ce quelles que soient les caractéristiques du projet.

Le projet de construction se limitera, dans les cas ne nécessitant pas le recours à l'architecte, aux deux pièces suivantes :

- un croquis comportant toutes les indications susceptibles de préciser sa situation et ses dimensions

- un croquis comportant l'implantation de la construction, la distribution et l'affectation des locaux dont elle est composée ainsi que les façades. Le croquis relatif au projet d'élévation de clôture doit préciser l'implantation, la façade et la hauteur.

Art. 4. - Outre les pièces prévues à l'article premier du présent arrêté, le projet de réaménagement ou de réaffectation d'un immeuble protégé ou classé ou d'un immeuble situé à l'intérieur d'un ensemble historique ou traditionnel ou d'un site culturel, doit comporter les pièces suivantes chacune en double exemplaires :

a - un plan de situation de l'immeuble

b - un plan de masse à l'échelle 1/500 ou une échelle supérieure portant les indications suivantes :

- l'orientation

- les limites et les dimensions de la parcelle de terrain

- le lieu d'implantation des constructions à réaménager ou à réaffecter

- l'indication de l'amorce des constructions voisines et de leur hauteur

c - un relevé exact des lieux des différents niveaux à l'échelle 1/50

d - les plans de coupes côtés et les façades à l'échelle 1/50

e - un relevé des structure

f - un relevé de l'ensemble des éléments de décor à l'échelle 1/20

Les plans doivent préciser notamment le mode d'évacuation des eaux usées, les emplacements de l'installation des conduits de fumée et de ventilation s'ils sont prévus et des réseaux y compris ceux relatifs aux lignes téléphoniques et à la réception de la transmission télévisée.

Ces plans doivent comporter toutes les indications utiles permettant de juger de l'aspect extérieur de la construction projetée ainsi que l'affectation des différents locaux du bâtiment.

Les plans de réaménagement de la construction établies à la même échelle conformément à l'ordre mentionné ci-dessus doivent indiquer précisément les parties de bâtiment (mur, cloison, plancher) devant être remplacées ainsi que les ouvertures à combler et à créer et tout élément structurel ou décoratif rajouté.

Chapitre II

Du délai de validité du permis de bâtir

De sa prorogation et des conditions de son renouvellement

Art. 5. - Le permis de bâtir est délivré sous forme d'arrêté par le président de la commune à l'intérieur du périmètre communal et par le gouverneur de la région dans les autres zones.

Art. 6. - Le permis de bâtir est valable pour une durée de trois ans à compter de sa délivrance.

La validité du permis est prorogée pour la même durée sur simple demande, et ce lorsque le projet de construction n'a pas subi de modifications. cette demande doit parvenir à la commune ou à la délégation concernée un mois avant l'expiration de la durée de validité de l'arrêté du permis de bâtir dont la prorogation est requise.

Le permis de bâtir est renouvelé dans les mêmes formes et conditions de son obtention, si le projet de construction a subi des modifications.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 octobre 1995.

Le Ministre de l'Équipement et de l'Habitat

Ali Chaouch

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 19 octobre 1995, déterminant la nature des travaux d'aménagement préliminaires et des travaux définitifs du lotissement et le mode de leur réception.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et notamment son article 64,

Arrête :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier. - Tout lotisseur, dont le projet de lotissement est approuvé, est tenu d'exécuter les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau potable, électricité et gaz, les télécommunications, l'évacuation des eaux usées et pluviales, l'éclairage public, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.

Les travaux précités sont exécutés en conformité avec le cahier des charges du lotissement et selon les modalités précisées par les documents graphiques, notamment les plans d'exécution des réseaux visés par les intervenants concernés ou par un bureau de contrôle agréé par ces intervenants.

Art. 2. - Le lotisseur peut être autorisé, sur sa réquisition à échelonner les travaux du lotissement en travaux d'aménagement préliminaires et travaux d'aménagement définitifs, si cela est de nature à éviter la dégradation de la voirie lors de la construction des bâtiments.

Chapitre II

Travaux d'aménagement préliminaires et définitifs

Art. 3. - On entend par travaux d'aménagement préliminaires du lotissement les travaux devant permettre son exploitation.

Ces travaux concernent en général :

- la démolition des bâtiments et ouvrages existants prévue par le plan de lotissement et le cahier des charges
- l'ouverture des plate-formes de toutes les voies
- la réalisation des fondations des chaussées et trottoirs
- l'exécution des réseaux d'eau potable, d'assainissement, d'électricité, des eaux pluviales et des fourreaux de réservation pour la desserte en gaz de ville et télécommunications ainsi que leur raccordement aux réseaux généraux correspondants
- la réalisation des travaux d'aménagement et la plantation des espaces verts publics dès la première saison de plantation
- le dégagement des lots de tous les dépôts de terre ou de déchets de matériaux occasionnés par les travaux du lotissement.

Art. 4. - On entend par travaux d'aménagement définitifs du lotissement les travaux devant parachever les travaux d'aménagement préliminaires déjà réalisés par le lotisseur, conformément au cahier des charges.

Ces travaux concernent en général :

- la remise en état des fondations des chaussées, des trottoirs et des différents réseaux
- la finition des trottoirs et la pose des bordures
- l'exécution de la surface de roulement des chaussées et des aires de stationnement
- l'aménagement des voies piétonnes
- la pose des candélabres

- la plantation des arbres d'alignement et l'installation du mobilier urbain
- l'achèvement de la plantation des espaces verts
- l'aménagement des aires de jeux
- la stabilisation des talus.

Chapitre III

Modalités de réception des travaux

Art. 5. - Les travaux d'aménagement préliminaires et définitifs du lotissement sont soumis à un constat effectué par une commission composée de représentants de la collectivité locale et des organismes intervenants concernés par les travaux d'aménagement réalisés, et ce, à la demande du lotisseur.

Le représentant de la collectivité concernée établit à cet effet un procès-verbal, qui sera soumis aux vises des autres parties, constatant l'achèvement des travaux d'aménagement conformément aux prescriptions de l'arrêté de lotissement et du cahier des charges.

Le résultat de ce constat porte sur :

- soit l'achèvement de l'ensemble des travaux du lotissement
- soit l'achèvement des travaux préliminaires tels que définis à l'article 3 du présent arrêté
- soit l'achèvement des travaux définitifs tels que définis à l'article 4 du présent arrêté.

Ce procès-verbal est délivré au lotisseur dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande.

Art. 6. - Au cas où les travaux d'aménagement n'ont pas été réalisés, en partie ou en totalité dans les délais impartis et conformément aux prescriptions techniques approuvées par l'autorité compétente, cette dernière peut, après mise en demeure adressée à l'intéressé utiliser la garantie prévue à l'article 64 du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires conformément aux dispositions de l'article 78 du même code.

Art. 7. - Le commencement de toute sorte d'exploitation du lotissement ne peut avoir lieu qu'après obtention du procès-verbal constatant l'achèvement au moins des travaux d'aménagement préliminaires, tels que définis à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 8. - Les travaux d'aménagement définitifs du lotissement prévus à l'article 4 du présent arrêté sont réceptionnés par les services concernés à l'achèvement de la construction des 2/3 au moins du lotissement et au cas extrême, dans les délais de rigueur relatifs à l'achèvement de ces travaux.

Le lotisseur doit, à la suite de la réception des travaux, remettre à la collectivité locale les plans de recolement de tous les réseaux visés par les intervenants concernés.

La réception est consignée dans un certificat de conformité en vertu duquel, le lotisseur est déchargé de la responsabilité de l'entretien des équipements, des ouvrages et des espaces incorporés au domaine public ou privé de l'Etat ou de la collectivité locale concernée.

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 octobre 1995.

Le Ministre de l'Equipeement et de l'Habitat

Ali Chaouch

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

Décret n° 95-2021 du 16 octobre 1995, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1995-1996.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu le décret du 28 Juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse de compensation, modifié et complété par le décret du 26 Juin 1947 et notamment son article 8,

Vu le décret du 31 mai 1956, relatif aux mesures propres à assurer l'équilibre financier du chemin de fer, transports des céréales et des produits de minoterie modifié par la loi n°81-54 du 23 juin 1981,

Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, légumineuses alimentaires et autres produits agricoles modifié et complété par le décret-loi n° 70-7 du 26 septembre 1970 respectivement ratifiés par les lois n° 62-18 du 24 mai 1962 et n° 70-47 du 20 novembre 1970 tel que modifié par la loi 86-67 du 16 juillet 1986,

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi des finances pour la gestion 1987 et notamment son article 17,

Vu la loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-42 du 24 avril 1995.

Vu le décret n° 1083 du 26 juin 1990, portant organisation de l'activité des collecteurs des céréales,

Vu l'avis des ministres des finances, du développement économique et du commerce,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Titre premier

Prix à la production et fermages

Article premier - Les prix de base à la production des céréales saines, loyales et marchandes de la récolte 1995 sont fixés comme suit :

blé dur : 27,500 D/ql

blé tendre : 24,000 D/ql

triticale : 17,000 D/ql

La commercialisation de l'orge est libre. Toutefois un prix d'intervention fixé à 15,000 D/ql est appliqué par les organismes collecteurs et stockeurs au titre de l'acquisition de toutes quantités d'orge qui leur seront livrées par les agriculteurs, avec une prime spéciale dite de prompt livraison de 5,000 D/ql servie sur les quantités livrées pendant la période allant du 01.06.95 au 31.07.95.

Art. 2. - Les prix de base à la production fixés à l'article 1er du présent décret s'entendent pour des céréales dont les spécificités techniques sont arrêtées à l'annexe I du présent décret.

Les bonifications et réfections à apporter aux prix de base sont calculées selon les barèmes figurant à l'annexe 1 du présent décret.

La réfaction à appliquer est fixée d'un commun accord entre l'acheteur et le vendeur. En cas de désaccord, chacune des deux parties peut demander l'arbitrage de l'office des céréales. Dans le cas où celui-ci intervient en qualité de partie, l'arbitrage du ministre de l'agriculture peut être demandé. Le résultat de l'arbitrage oblige l'acheteur et le vendeur.

Art. 3. - Les prix des fermages servis aux producteurs sont les prix de base prévus à l'article 1er du présent décret, diminués de la taxe statistique fixée à l'art 4 du présent décret.

Titre deux

Paiement, rétrocession et stockage

Art. 4. - Le taux de la taxe de statistique instituée par le décret-loi susvisé n° 62-10 du 3 avril 1962, est fixé à 0,280 D/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale de la récolte 95.

Le montant des recouvrements effectués à ce titre est pris en charge en recette au budget de l'office des céréales dans les conditions suivantes:

- 0,180 D au profit du compte "frais de fonctionnement"

- 0,056 D au profit du compte "fonds spécial de l'office des céréales"

- 0,044 D au profit du compte "amélioration de la culture des céréales"

Art. 5. - La marge brute de rétrocession des céréales des organismes stockeurs ou collecteurs comprend :

a) une prime de magasinage prévue à l'article 10 du présent décret

b) une prime forfaitaire fixée à 2,200 D par ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale composée de :

1) marge nette : 1,200 D.ql

2) péréquation de transport : 1,000 D.ql

c) une somme de 0,100 D par ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales, intitulé "fonds d'équipement de l'office des céréales".

Art. 6. - Les prix normaux de rétrocession du blé dur, du blé tendre, de l'orge et de la triticale par les organismes collecteurs et stockeurs comprennent :

a - le prix de base fixé par l'article premier du présent décret

b - la marge brute de rétrocession des organismes collecteurs et stockeurs prévue par l'article 5 du présent décret.

Ainsi, les prix normaux de rétrocession s'établissent comme suit:

- blé dur : 31,876 D.ql

- blé tendre : 28,178 D.ql

- orge : 23,950 D.ql

- triticale : 20,782 D.ql

Art.7. - La rétrocession des blés dur et tendre de la récolte 1995 destinés à la fabrication industrielle des semoules et des farines ainsi que la rétrocession de l'orge et de la triticale sont effectuées suivant autorisation de l'office des céréales à des prix fixés par décision du ministre du commerce.

Art. 8. - Tous les prix de rétrocession prévus aux articles précédents peuvent être modifiés en fonction des bonifications et réfections déterminées conformément aux conditions prévues à l'annexe I du présent décret.

Les prix de rétrocession s'entendent pour les céréales livrées dans les sacs de l'acheteur, à la porte des magasins ou centres de collecte des organismes stockeurs, ports tunisiens ou parités, au niveau desquels l'agréage des céréales rétrocedées est obligatoirement effectué.

Titre trois

Obligations des organismes stockeurs

Art. 9. - Les collecteurs agréés versent à l'office des céréales :

1 - la taxe de statistique fixée par l'article 4 du présent décret qui sera prélevée sur le prix payé aux producteurs ou détenteurs

2 - par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale rétrocedé et par prélèvement sur la marge de rétrocession incluse dans les prix normaux de rétrocession tels que prévus par l'article 6 du présent décret :

a - une somme destinée à couvrir les primes prévues à l'article 10 du présent décret fixée comme suit :

- blé dur : 2,076 D/ql

- blé tendre : 1,878 D/ql

- orge : 1,650 D/ql

- triticale : 1,482 D/ql

Cependant, il demeure possible d'ajuster la somme sus-indiquée par arrêté chaque fois que les besoins exigent la rétention des céréales collectées pour une période dépassant les six mois, sur présentation des pièces justificatives.

b - une somme de 0,100 D destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales, intitulé "fonds d'équipement de l'office des céréales".

3 - par quintal de blé dur et de blé tendre, livrés directement de la culture aux semouleries ou minoteries, une somme de 0,075 D/ql à prélever sur la marge de rétrocession, à prendre en charge au compte du budget de l'office des céréales, intitulé "fonds spécial de l'office des céréales".

Art. 10 - Les organismes stockeurs bénéficient d'une prime de magasinage destinée à couvrir les frais de financement, d'entretien et de conservation des céréales de la récolte 1995.

Le taux mensuel de la prime de magasinage est fixé comme suit :

blé dur : 0,346 D/ql

blé tendre : 0,313 D/ql

orge : 0,275 D/ql

triticale : 0,247 D/ql

Cette prime bimensuelle est calculée sur la base des stocks au magasin à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois.

Les modalités de règlement de la prime de magasinage sont fixées dans l'annexe II du présent décret.

Le service de la prime de magasinage à l'office des céréales sera fixé par décision du ministre du commerce.

Art. 11. - L'office des céréales peut accorder aux agriculteurs collecteurs et organismes stockeurs, une prime de magasinage dans les conditions prévues par l'article 10 susvisé.

Art. 12. - Les organismes collecteurs ou stockeurs qui livrent des blés, orge et triticale de la récolte 1995 à un prix de rétrocession réduit conformément aux dispositions des articles 7 et 8 susvisés reçoivent une prime de compensation telle que définie par l'article 13 du présent décret.

Art. 13. - Le montant de la prime de compensation pris en charge par la caisse générale de compensation est déterminé pour tout produit comme étant la différence entre les prix normaux de rétrocession tels que fixés par l'article 6 susvisé, et les prix réduits de rétrocession tels que fixés par décision du ministre du commerce.

Art. 14. - Les montants des primes de magasinage prévues aux articles 10 et 11 susvisés ainsi que les différences de barème sont imputés sur le compte du budget de l'office des céréales, intitulé "soutien du marché des céréales".

Art. 15. - Les ministres du commerce, des finances, du développement économique et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE I

SPECIFICITES TECHNIQUES ET BAREME DES BONIFICATIONS ET DES REFACTIONS DES CEREALES

A/ SPECIFICITES TECHNIQUES:

1) Pour le blé dur:

Le prix de base à la production du quintal de blé dur s'entend pour un blé de poids spécifique compris entre 76kg,500 et 77kg,499 rendu sur wagon-gare au magasin de l'organisme collecteur et /ou stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions .

Le poids spécifique sera déterminé à l'aide de la tremie conique de 50 litres.

2) Pour le blé tendre :

Le prix de base à la production du quintal de blé tendre s'entend pour un blé de poids spécifique compris entre 74kg,500 et 75kg,499 rendu sur wagon-gare au magasin de l'organisme collecteur et/ou stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions .

Le poids spécifique sera déterminé à l'aide de la trémie conique de 50 litres.

3) Pour l'orge :

Le prix de base de l'orge s'entend pour l'orge d'un poids spécifique compris entre 58kg,500 et 58kg,999 rendu sur wagon-gare au magasin de l'organisme collecteur et/ou stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions .

4) Pour le triticale :

Le prix de base du triticale, s'entend pour un triticale rendu wagon-gare au magasin de l'organisme collecteur et/ou stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

B/ BAREME DES BONIFICATIONS ET DES REFACTIONS

Les bonifications et réfections à apporter aux prix de base sont calculées pour tous les produits selon les barèmes prévus aux tableaux A,B,C,et D désignés infra.

Au cas où un même grain offre à la fois plusieurs défauts faisant l'objet de réfections (exemple grains à la fois cassés, mitadinés et boutés) seule la réfaction la plus forte est appliquée.

Dans le cas où par suite de l'application du barème relatif au blé dur, un lot de ce produit atteindrait un prix inférieur à celui du blé tendre de la récolte 1995, il sera considéré comme blé tendre et sera valorisé au barème y afférent.

ANNEXE II

MODALITES PRATIQUES DE REGLEMENT DE LA PRIME DE MAGASINAGE

Le règlement des frais de magasinage d'entretien et de conservation des céréales au profit des organismes acheteurs sera effectué par l'office des céréales, sur présentation de mémoire mensuels, établis en 4 exemplaires conformément aux modèles déposés à l'office des céréales, remis ou transmis à cet organisme avant le 15 de chaque mois, au titre du mois précédent.

Ces mémoires doivent être accompagnés d'un relevé établi en 4 exemplaires indiquant par variété de céréales et par quinzaine le stock du début de chaque quinzaine, les quantités reçues et les quantités livrées au cours de la quinzaine, ainsi que le stock en fin de quinzaine.

Les céréales commercialisées directement par l'office des céréales donneront lieu à l'établissement de mémoires mensuels, ne faisant apparaître que le stock existant au début de chaque mois, le montant global des entrées et sorties du mois et le stock en fin de mois, pour l'ensemble de ses centres d'achat et de stockage.

Les primes y afférents seront calculées sur le stock existant en fin de mois .

Les organismes stockeurs devront joindre, à l'appui de ces mémoires mensuels, la justification du paiement des sommes dues au titre des versements visés à l'article 12 du présent décret.

Tout retard apporté au paiement des sommes visées à l'alinéa précédent entraîne la réduction d'office du montant du ou des mémoires correspondants, à raison de 10% pour chaque mois de retard.

TABLEAU - A -
(BLE DUR)

BONIFICATIONS (à payer en plus (+))										A PAYER EN MOINS (-)									
A/ POUR POIDS SPECIFIQUE :										Pas de réflexions									
Bonifications comme suit :										b) Grains fortement atteints									
71,500 à 71,743 kg	3,3/1000 du prix de base/Q	71,750 à 71,993 kg	6,6/1000	72,000 à 72,243 kg	9,9/1000	72,250 à 72,493 kg	13,2/1000	72,500 à 72,743 kg	16,5/1000	Tolérance : 35									
72,750 à 72,993 kg	19,8/1000	73,000 à 73,243 kg	23,1/1000	73,250 à 73,493 kg	26,4/1000	73,500 à 73,743 kg	29,7/1000	73,750 à 74,000	33,0/1000	Au delà de 35,01 la réflexion uniforme de 40/1000 du prix de base par quintal.									
74,000 à 74,243 kg	36,3/1000	74,250 à 74,493 kg	39,6/1000	74,500 à 74,743 kg	42,9/1000	74,750 à 75,000	46,2/1000	75,000 à 75,243 kg	49,5/1000	C/ POUR CIBLEURES									
75,250 à 75,493 kg	52,8/1000	75,500 à 75,743 kg	56,1/1000	75,750 à 76,000	59,4/1000	76,000 à 76,243 kg	62,7/1000	76,250 à 76,493 kg	66,0/1000	Utiliser le crible de toile perforée de trous rectangulaires de 28 mm x 2,1 mm en ayant équilibré soigneusement sur un plan horizontal.									
76,500 à 76,743 kg	69,0/1000	76,750 à 77,000	72,3/1000	77,000 à 77,243 kg	75,6/1000	77,250 à 77,493 kg	78,9/1000	77,500 à 77,743 kg	82,2/1000	Classer la décision de cribler obtenue en trois lots :									
77,750 à 78,000	85,5/1000	78,000 à 78,243 kg	88,8/1000	78,250 à 78,493 kg	92,1/1000	78,500 à 78,743 kg	95,4/1000	78,750 à 79,000	98,7/1000	Les grains petits mais normaux : sans réflexion									
79,000 à 79,243 kg	105,0/1000	79,250 à 79,493 kg	108,3/1000	79,500 à 79,743 kg	111,6/1000	79,750 à 80,000	114,9/1000	80,000 à 80,243 kg	118,2/1000	Les grains cassés									
80,250 à 80,493 kg	124,5/1000	80,500 à 80,743 kg	127,8/1000	80,750 à 81,000	131,1/1000	81,000 à 81,243 kg	134,4/1000	81,250 à 81,493 kg	137,7/1000	Les grains maigres.									
81,500 à 81,743 kg	150,0/1000	81,750 à 82,000	153,3/1000	82,000 à 82,243 kg	156,6/1000	82,250 à 82,493 kg	159,9/1000	82,500 à 82,743 kg	163,2/1000	Tolérance : 45 dont 15 au maximum de grains maigres soit :									
82,750 à 83,000	166,5/1000	83,000 à 83,243 kg	169,8/1000	83,250 à 83,493 kg	173,1/1000	83,500 à 83,743 kg	176,4/1000	83,750 à 84,000	179,7/1000	a) Si le pourcentage de b) Pour grains cassés : 3,001 à 3,250 1,0/1000 de prix de base/Q à ajouter au minimum									
84,000 à 84,243 kg	196,2/1000	84,250 à 84,493 kg	199,5/1000	84,500 à 84,743 kg	202,8/1000	84,750 à 85,000	206,1/1000	85,000 à 85,243 kg	209,4/1000	b) Si le pourcentage déclassé 3,251 à 3,500 3,0/1000									
85,250 à 85,493 kg	225,0/1000	85,500 à 85,743 kg	228,3/1000	85,750 à 86,000	231,6/1000	86,000 à 86,243 kg	234,9/1000	86,250 à 86,493 kg	238,2/1000	Et ainsi de suite réflexion de 1,0/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.									
86,500 à 86,743 kg	261,0/1000	86,750 à 87,000	264,3/1000	87,000 à 87,243 kg	267,6/1000	87,250 à 87,493 kg	270,9/1000	87,500 à 87,743 kg	274,2/1000	Et ainsi de suite réflexion de 2,5/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes									
87,750 à 88,000	297,0/1000	88,000 à 88,243 kg	300,3/1000	88,250 à 88,493 kg	303,6/1000	88,500 à 88,743 kg	306,9/1000	88,750 à 89,000	310,2/1000	A/ POUR GRAINS FAIBLEMENT									
89,000 à 89,243 kg	342,0/1000	89,250 à 89,493 kg	345,3/1000	89,500 à 89,743 kg	348,6/1000	89,750 à 90,000	351,9/1000	90,000 à 90,243 kg	355,2/1000	Tolérance : 15									
90,250 à 90,493 kg	382,5/1000	90,500 à 90,743 kg	385,8/1000	90,750 à 91,000	389,1/1000	91,000 à 91,243 kg	392,4/1000	91,250 à 91,493 kg	395,7/1000	1,001 à 1,250 1,5/1000 du prix de base/Q									
91,500 à 91,743 kg	423,0/1000	91,750 à 92,000	426,3/1000	92,000 à 92,243 kg	429,6/1000	92,250 à 92,493 kg	432,9/1000	92,500 à 92,743 kg	436,2/1000	1,251 à 1,500 2,5/1000 supplémentaires de prix de base/Q et par tranche de 0,243 point de pourcentage (soit par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes)									
92,750 à 93,000	463,5/1000	93,000 à 93,243 kg	466,8/1000	93,250 à 93,493 kg	470,1/1000	93,500 à 93,743 kg	473,4/1000	93,750 à 94,000	476,7/1000	5,001 à 5,250 7,5/1000									
94,000 à 94,243 kg	504,0/1000	94,250 à 94,493 kg	507,3/1000	94,500 à 94,743 kg	510,6/1000	94,750 à 95,000	513,9/1000	95,000 à 95,243 kg	517,2/1000	5,251 à 5,500 10,0/1000 supplémentaires de prix de base/Q et par tranche de 0,243 point de pourcentage et par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.									
95,250 à 95,493 kg	552,0/1000	95,500 à 95,743 kg	555,3/1000	95,750 à 96,000	558,6/1000	96,000 à 96,243 kg	561,9/1000	96,250 à 96,493 kg	565,2/1000	Et ainsi de suite réflexion de 2,5/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.									
96,500 à 96,743 kg	592,5/1000	96,750 à 97,000	595,8/1000	97,000 à 97,243 kg	599,1/1000	97,250 à 97,493 kg	602,4/1000	97,500 à 97,743 kg	605,7/1000	E/ POUR GRAINS MOUCHETES									
97,750 à 98,000	633,0/1000	98,000 à 98,243 kg	636,3/1000	98,250 à 98,493 kg	639,6/1000	98,500 à 98,743 kg	642,9/1000	98,750 à 99,000	646,2/1000	Tolérance : 10									
99,000 à 99,243 kg	673,5/1000	99,250 à 99,493 kg	676,8/1000	99,500 à 99,743 kg	680,1/1000	99,750 à 100,000	683,4/1000	100,000 à 100,243 kg	686,7/1000	a) Grains faiblement atteints :									
100,250 à 100,493 kg	714,0/1000	100,500 à 100,743 kg	717,3/1000	100,750 à 101,000	720,6/1000	101,000 à 101,243 kg	723,9/1000	101,250 à 101,493 kg	727,2/1000	1) ATC									
101,500 à 101,743 kg	754,5/1000	101,750 à 102,000	757,8/1000	102,000 à 102,243 kg	761,1/1000	102,250 à 102,493 kg	764,4/1000	102,500 à 102,743 kg	767,7/1000	Tolérance : 1 gramme/Q									
102,750 à 103,000	795,0/1000	103,000 à 103,243 kg	798,3/1000	103,250 à 103,493 kg	801,6/1000	103,500 à 103,743 kg	804,9/1000	103,750 à 104,000	808,2/1000	1 gr à 10 grs 5/1000 du prix de base/Q									
104,000 à 104,243 kg	835,5/1000	104,250 à 104,493 kg	838,8/1000	104,500 à 104,743 kg	842,1/1000	104,750 à 105,000	845,4/1000	105,000 à 105,243 kg	848,7/1000	J/ POUR GRAINS MUTILÉS									
105,250 à 105,493 kg	882,0/1000	105,500 à 105,743 kg	885,3/1000	105,750 à 106,000	888,6/1000	106,000 à 106,243 kg	891,9/1000	106,250 à 106,493 kg	895,2/1000	1) ATC									
106,500 à 106,743 kg	922,5/1000	106,750 à 107,000	925,8/1000	107,000 à 107,243 kg	929,1/1000	107,250 à 107,493 kg	932,4/1000	107,500 à 107,743 kg	935,7/1000	Tolérance : 1 gramme/Q									
107,750 à 108,000	963,0/1000	108,000 à 108,243 kg	966,3/1000	108,250 à 108,493 kg	969,6/1000	108,500 à 108,743 kg	972,9/1000	108,750 à 109,000	976,2/1000	1 gr à 10 grs 5/1000 du prix de base/Q									

TABLEAU - B -

(BLE TENDRE)

BONIFICATIONS (A PAYER EN PLUS (+))	R E F A C T I O N S (A PAYER EN MOINS (-))
A - POUR POIDS SPECIFIQUE Bonifications comme suit : 75,500 à 75,999 kg 4/1000 du prix de base/Ql 76,000 à 76,499 8/1000 76,500 à 76,999 12/1000 77,000 à 77,499 16/1000 77,500 à 77,999 20/1000 78,000 à 78,499 24/1000 78,500 à 78,999 28/1000 79,000 à 79,499 28/1000 79,500 à 79,999 30/1000 80,000 à 80,499 31,5/1000 80,500 à 80,999 33,0/1000 81,000 à 81,499 34,5/1000 81,500 à 81,999 36,0/1000 82,000 à 82,499 37,5/1000 82,500 à 82,999 39,0/1000 83,000 à 83,499 40,5/1000 83,500 à 83,999 42,0/1000 Et ainsi de suite une bonification de 1,5/1000 du prix de base/Ql pour chaque tranche du fraction de tranche de 500 grammes.	A - POUR POIDS SPECIFIQUE Réfaction comme suit : 74,499 à 74,000 kg 4/1000 du prix de base/Ql 73,999 à 73,500 8/1000 73,499 à 73,000 12/1000 72,999 à 72,500 16/1000 72,499 à 72,000 20/1000 71,999 à 71,500 24/1000 71,499 à 71,000 28/1000 70,999 à 70,500 32/1000 69,999 à 69,500 44/1000 69,499 à 69,000 52/1000 68,999 à 68,500 60/1000 68,499 à 68,000 68/1000 67,999 à 67,500 76/1000 67,499 à 67,000 84/1000 Au dessous de 67 Kgs, le blé n'est pas considéré comme sain, loyal et marchand. B - POUR HUMIDITE Réfaction comme suit : 16,51 % à 17,0 % 8/1000 du prix de base/Ql 17,01 % à 17,5 % 16/1000 17,51 % à 18,0 % 24/1000 18,01 % à 18,5 % 32/1000 18,51 % à 19,0 % 40/1000 Au delà de 19 % d'humidité, le blé n'est plus considéré comme sain, loyal et marchand. C - POUR IMPURETE * Impureté proprement dite (Matières inertes, débris végétaux, etc...) TOLERANCE : 1 % Au delà réfaction comme suit : 1,01 % à 2 % 8/1000 du prix de base/Ql 2,01 % à 3 % 16/1000 3,01 % à 4 % 24/1000 4,01 % à 5 % 32/1000 Au delà de 5 % la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. * Pour graines étrangères (orge, avoine, etc...) TOLERANCE : 1 % Au delà réfaction comme suit : 1,01 % à 3 % 4/1000 du prix de base/Ql 3,01 % à 4 % 8/1000 4,01 % à 5 % 12/1000 Au delà de 5 % la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. D - POUR BLE CASSE ET GRAINS MAIGRES ENSEMBLE Utiliser le crible de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 mm x 2,1 mm en l'agitant énergiquement suivant un plan horizontal. Classer le dessous du crible obtenu en trois lots : - Grains-petits mais normaux : sans réfaction - Grains cassés et Grains maigres TOLERANCE : 5 % Au delà réfaction comme suit : 5,01 % à 6 % 4,0/1000 du prix de base/Ql 6,01 % à 7 % 6,5/1000 7,01 % à 8 % 12,5/1000 Au delà de 8 %, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. Lorsqu'il ne dépasse pas 7 %, dont 2 % au maximum d'impuretés constituées pour la moitié au plus par des impuretés proprement dites, aucune réfaction ne sera appliquée.
	E - POUR PRESENCE DE FUNEGREC (PAS DE TOLERANCE) Réfaction comme suit : 1 à 10 grs 50/1000 du prix de base/Ql 10,001 à 40 16/1000 40,001 à 100 24/1000 100,001 à 150 32/1000 150,001 à 200 40/1000 200,001 à 250 48/1000 Au dessus de 250 grs et pour 100 grs, la réfaction supplémentaire est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. F - POUR PRESENCE D'AIL, MELAMPRE, GRAINS NUISIBLES, DIVERS (PAS DE TOLERANCE) Réfaction comme suit : 1 à 10 grs 4/1000 du prix de base/Ql 10,001 à 40 5/1000 40,001 à 100 12/1000 100,001 à 150 16/1000 150,001 à 200 20/1000 200,001 à 250 24/1000 Au dessus de 250 grs et pour 100 grs, la réfaction supplémentaire est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. G - POUR PRESENCE MULLOT, DRALE TOLERANCE 50 grs par quinte Au delà réfaction comme suit : 50,001 à 100 grs 4/1000 du prix de base/Ql 100,001 à 150 8/1000 150,001 à 200 12/1000 200,001 à 250 16/1000 250,001 à 300 20/1000 Au dessus de 300 grs, la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre vendeur et acheteur. H - POUR BLES CARIES-BOUTES ET MOUCHETES Réfaction comme suit : Faiblement 8 à 16/1000 du prix de base/Ql Moyennement 12 à 32/1000 L'appréciation du degré d'atteinte pour les blés caries, boutés ou mouchetés doit se faire par comparaison avec les standards établis par l'Office des céréales. Les blés pour lesquels une réfaction supérieure semblerait justifiée, seront soumis à l'appréciation de l'Office des céréales qui pour chaque lot fixera le montant de la réfaction à appliquer. I - POUR BLES PIQUES ET CHARCIVANT TOLERANCE 2 % Au delà réfaction comme suit : 2,01 à 5 % 4/1000 du prix de base/Ql 5,01 à 10 % 8/1000 10,01 à 30 % 20/1000 A partir de 30,01 % la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. J - POUR BLES PUNAISES TOLERANCE 2 % Au delà réfaction comme suit : 2,01 à 2,5 % 8/1000 du prix de base/Ql 2,51 à 3,0 % 12/1000 Au delà de 3 % la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

T A B L E A U - C -

C O N T E N U

B O N I F I C A T I O N S (à payer en plus (+))		R É F A C T I O N S (à payer en moins (-))	
1/ POUR POIDS-SPECIFIQUE :		1/ POUR POIDS SPECIFIQUE :	
Tranches de Poids (en Kg)	A payer en plus	Tranches de Poids (en Kg)	A payer en plus
59,000 à 59,499	3/1000 du prix de base/Ql	58,499 à 58,000	3,5/1000 du prix de base/Ql
59,500 à 59,999	6/1000	57,999 à 57,500	7,0/1000
60,000 à 60,499	9/1000	57,499 à 57,000	10,5/1000
60,500 à 60,999	12/1000	56,999 à 56,500	14,0/1000
61,000 à 61,499	15/1000	56,499 à 56,000	17,5/1000
61,500 à 61,999	18/1000	55,999 à 55,500	21,0/1000
62,000 à 62,499	21/1000		
62,500 à 62,999	24/1000	Et ainsi de suite réfaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.	
63,000 à 63,499	27/1000	2/ POUR IMPURETES	
63,500 à 63,999	30/1000	* TOLERANCE : 2 % composés de :	
64,000 à 64,499	33/1000	- Matières inertes et graines sans valeur y compris flocons de charbon : 1 %	
64,500 à 64,999	36/1000	- Céréales étrangères : 1 %	
65,000 à 65,499	39/1000	Au delà réfaction pour :	
65,500 à 65,999	42/1000		
Au-delà, bonification progressive de 2/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.		Pourcentage d'impuretés	* Matières inertes * Graines étrangères
		1,01 à 1,50	3,5/1000 du prix de base/Ql 1,75/1000 du prix de base/Ql
		1,51 à 2,00	7,0/1000 3,50/1000
		2,01 à 2,50	10,5/1000 5,25/1000
		2,51 à 3,00	14,0/1000 7,00/1000
		3,01 à 3,50	17,5/1000 8,75/1000
		3,51 à 4,00	21,0/1000 10,50/1000
		4,01 à 4,50	24,5/1000 12,25/1000
		4,51 à 5,00	28,0/1000 14,00/1000
		5,01 à 5,50	35,0/1000 17,50/1000
		5,51 à 6,00	42,0/1000 21,00/1000
		6,01 à 6,50	49,0/1000 24,50/1000
		6,51 à 7,00	56,0/1000 28,00/1000
		Au delà de 7 %, la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.	
		3/ POUR GRAINS CHARANCONNES	
		TOLERANCE : Néant	
		Réfaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche de 500 grammes.	

T A B L E A U - 0 -

(T R I T I C A L E)

B O N I F I C A T I O N S (à payer en plus (+))	R E F A C T I O N S (à payer en moins (-))																																							
N E A N T	1/ POUR IMPURETES																																							
	* TOLERANCE : 2 % composés de :																																							
	- Matières inertes et graines sans valeur y compris flocons de charbon : 1 %																																							
	- Céréales étrangères : 1 %																																							
	Au delà réfaction pour :																																							
	<table><tr><th>Pourcentage d'impuretés</th><th>* Matières inertes</th><th>* Graines étrangères</th></tr><tr><td>1,01 à 1,50</td><td>3,5/1000 du prix de base/Ql</td><td>1,75/1000 du prix de base/Ql</td></tr><tr><td>1,51 à 2,00</td><td>7,0/1000</td><td>3,50/1000</td></tr><tr><td>2,01 à 2,50</td><td>10,5/1000</td><td>5,25/1000</td></tr><tr><td>2,51 à 3,00</td><td>14,0/1000</td><td>7,00/1000</td></tr><tr><td>3,01 à 3,50</td><td>17,5/1000</td><td>8,75/1000</td></tr><tr><td>3,51 à 4,00</td><td>21,0/1000</td><td>10,50/1000</td></tr><tr><td>4,01 à 4,50</td><td>24,5/1000</td><td>12,25/1000</td></tr><tr><td>4,51 à 5,00</td><td>28,0/1000</td><td>14,00/1000</td></tr><tr><td>5,01 à 5,50</td><td>35,0/1000</td><td>17,50/1000</td></tr><tr><td>5,51 à 6,00</td><td>42,0/1000</td><td>21,00/1000</td></tr><tr><td>6,01 à 6,50</td><td>49,0/1000</td><td>24,50/1000</td></tr><tr><td>6,51 à 7,00</td><td>56,0/1000</td><td>28,00/1000</td></tr></table>	Pourcentage d'impuretés	* Matières inertes	* Graines étrangères	1,01 à 1,50	3,5/1000 du prix de base/Ql	1,75/1000 du prix de base/Ql	1,51 à 2,00	7,0/1000	3,50/1000	2,01 à 2,50	10,5/1000	5,25/1000	2,51 à 3,00	14,0/1000	7,00/1000	3,01 à 3,50	17,5/1000	8,75/1000	3,51 à 4,00	21,0/1000	10,50/1000	4,01 à 4,50	24,5/1000	12,25/1000	4,51 à 5,00	28,0/1000	14,00/1000	5,01 à 5,50	35,0/1000	17,50/1000	5,51 à 6,00	42,0/1000	21,00/1000	6,01 à 6,50	49,0/1000	24,50/1000	6,51 à 7,00	56,0/1000	28,00/1000
	Pourcentage d'impuretés	* Matières inertes	* Graines étrangères																																					
	1,01 à 1,50	3,5/1000 du prix de base/Ql	1,75/1000 du prix de base/Ql																																					
	1,51 à 2,00	7,0/1000	3,50/1000																																					
	2,01 à 2,50	10,5/1000	5,25/1000																																					
2,51 à 3,00	14,0/1000	7,00/1000																																						
3,01 à 3,50	17,5/1000	8,75/1000																																						
3,51 à 4,00	21,0/1000	10,50/1000																																						
4,01 à 4,50	24,5/1000	12,25/1000																																						
4,51 à 5,00	28,0/1000	14,00/1000																																						
5,01 à 5,50	35,0/1000	17,50/1000																																						
5,51 à 6,00	42,0/1000	21,00/1000																																						
6,01 à 6,50	49,0/1000	24,50/1000																																						
6,51 à 7,00	56,0/1000	28,00/1000																																						
Au delà de 7 %, la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.																																								
2/ POUR GRAINS CHARANCONNES																																								
TOLERANCE : Néant																																								
Réfaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche de 500 grammes.																																								
3/ POUR GRAINES ETRANGERES (Orge, Avoine)																																								
TOLERANCE : 1 %																																								
de 1 à 10 % réfaction de 3,5/1000 du prix de base/Ql et par point de pourcentage et par Kg.																																								
Au delà de 10 %, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.																																								

Décret n° 95-2022 du 16 octobre 1995, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil national de la conservation des eaux et du sol.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 95-70 du 17 juillet 1995 relative à la conservation des eaux et du sol et notamment son article 17,

Vu l'avis des ministres de la défense nationale, de l'intérieur, des finances et de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le conseil national de la conservation des eaux et du sol est composé comme suit :

- le ministre de l'agriculture ou son représentant : président
- un représentant du ministère de la défense nationale : membre
- un représentant du ministère de l'intérieur : membre
- un représentant du ministère des finances : membre
- un représentant du ministère de l'équipement et de l'habitat : membre
- un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire : membre
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre
- le directeur général du génie rural et de l'hydrauliques agricole au ministère de l'agriculture : membre
- le directeur général des grands travaux hydrauliques au ministère de l'agriculture : membre
- le directeur général des forêts au ministère de l'agriculture : membre
- le directeur de la conservation des eaux et du sol au ministère de l'agriculture : membre
- le directeur des sols au ministère de l'agriculture : membre.

Le président du conseil peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux du conseil.

Les membres sont nommés par décision du ministre de l'agriculture sur proposition des départements et organismes concernés.

Art. 2. - Le conseil national de la conservation des eaux et du sol se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que son président le juge nécessaire.

Il ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

Ses décisions sont prises à la majorité des voix de ses membres présents et en cas de partage, celle du président est prépondérante.

Art. 3. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction de la conservation des eaux et du sol.

Art. 4. - Les ministres de la défense nationale, de l'intérieur, des finances, de l'agriculture, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-2023 du 16 octobre 1995, relatif à l'organisation et au mode de fonctionnement des associations de conservation des eaux et du sol.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 95-70 du 17 juillet 1995, relative à la conservation des eaux et du sol et notamment son article 23,

Vu le décret n° 95-2022 du 16 octobre 1995, fixant la composition et le mode de fonctionnement des groupements régionaux de conservation des eaux et du sol,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - Les associations de conservation des eaux et du sol prévues par l'article 20 de la loi n° 95-70 du 17 juillet 1995 relative à la conservation des eaux et du sol sont placées sous la tutelle du gouverneur territorialement compétent.

CHAPITRE II

Constitution des associations de conservation des eaux et du sol

Art. 2. - Les associations de conservation des eaux et du sol sont créées par arrêté du gouverneur territorialement compétent après avis du groupement régional de conservation des eaux et du sol. Cet avis est consultatif.

Art. 3. - Lorsque la demande de constitution d'une association de conservation des eaux et du sol émane des propriétaires ou exploitants, les intéressés doivent présenter au gouverneur concerné les pièces suivantes :

- une demande de constitution d'une association de conservation des eaux et du sol, contenant une description des travaux projetés
- les noms, prénoms et adresses des demandeurs
- un état nominatif des propriétaires ou exploitants concernés.

Art. 4. - Dès réception de la demande visée à l'article 3 du présent décret, le gouverneur procède à l'affichage de cette demande durant 20 jours, aux sièges du gouvernorat, de la délégation et du bureau du chef de secteur concernés.

Durant la période de l'affichage, les usagers concernés peuvent formuler leur observations ou oppositions sur un registre approprié ouvert au siège du gouvernorat.

Art. 5. - Si la majorité relative des intéressés n'a pas formulé d'opposition à la création de l'association de conservation des eaux et du sol, le gouverneur donne son accord de principe aux fins d'établir une étude technico-économique justifiant la viabilité de l'association de conservation des eaux et du sol.

Les services techniques du commissariat régional au développement agricole territorialement compétent établissent l'étude précitée.

Art. 6. - Dans le cas où l'initiative de la constitution de l'association de conservation des eaux et du sol émane de l'administration, le gouverneur procède d'office à un affichage aux sièges du gouvernorat, de la délégation et du bureau du chef de secteur concernés pendant vingt jours aux fins d'informer les propriétaires et exploitants concernés et recueillir leurs observations éventuelles.

Art. 7. - Dans les deux cas prévus par les articles 3 et 6 du présent décret, le gouverneur soumet les observations éventuelles des propriétaires et exploitants et l'étude technico-économique de l'association de conservation des eaux et du sol au groupement régional de conservation des eaux et du sol qui doit émettre son

avis sur l'opportunité de la création de l'association considérée. Cet avis est consultatif.

Au vu de cet avis, le gouverneur pourra décider la création de l'association de conservation des eaux et du sol .

CHAPITRE III

Mode de fonctionnement des associations de conservation des eaux et du sol

Art. 8. - Les associations se réunissent en une première assemblée générale dans un délai d'un mois à compter de l'affichage de l'arrêté de création de l'association aux sièges du gouvernorat, de la délégation et du bureau du chef de secteur concernés pour désigner le conseil d'administration de l'association de conservation des eaux et du sol.

Art. 9. - Les associations de conservation des eaux et du sol sont administrées par un conseil d'administration composé de 3 à 9 membres élus au scrutin secret par l'assemblée générale visée à l'article 8 ci dessus pour une durée de 3 ans parmi les propriétaires et exploitants.

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tout les trois mois sur convocation de son président ou du gouverneur ou à la demande de la moitié de ses membres au moins pour débattre des questions entrant dans le cadre des attributions de l'association.

Il ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins . Il ne peut aussi prendre ses décisions qu'avec la majorité des voix des membres présents, en cas de partage, celle du président est prépondérante.

Le conseil d'administration est assisté d'un directeur et d'un comptable désigné par le gouverneur territorialement compétent et peuvent participer aux travaux du conseil d'une manière consultative .

CHAPITRE IV

Dispositions financières

Art. 10. - Chaque association de conservation des eaux et du sol dispose d'un budget propre qu'elle arrête annuellement et soumet à l'approbation du gouverneur.

La gestion comptable de l'association de conservation des eaux et du sol est assurée par un trésorier désigné parmi les membres de l'association, sur proposition du conseil d'administration et après approbation du gouverneur.

Le trésorier exerce ses fonctions sous l'autorité du président du conseil d'administration. En cette qualité , il est chargé du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses autorisées par le conseil d'administration et de la perception régulière des cotisations. Il est tenu d'enregistrer les opérations comptables sur un livre coté et paraphé et de conserver toutes les justifications des recettes et des dépenses en vue de les présenter aux services de contrôle.

La perception des recettes s'effectue en contre partie de la délivrance d'un bon signé par le président du conseil d'administration et le trésorier de l'association.

Le trésorier est tenu de produire, à toute demande du gouverneur et par le biais du président du conseil d'administration de l'association, la comptabilité de l'association et toutes les justifications nécessaires prouvant que l'association fonctionne conformément aux dispositions des statuts-type approuvés par le décret susvisé n°95-2022 du 16 octobre 1995.

Il est tenu en outre, de communiquer à la fin de chaque gestion, au gouverneur et au receveur des finances chargé du contrôle, un état détaillé de la situation financière de l'association .

Les comptes de l'association sont également soumis au contrôle du receveur des finances compétent qu'il effectue sur place et à travers l'état détaillé de la situation financière de

l'association , ainsi qu'à tout autre contrôle de la part des services compétent relevant du Ministère des Finances.

Art. 11. - Le budget de l'association de conservation des eaux et du sol comprend deux parties correspondant respectivement :

1) - à l'entretien, aux grosses réparations des ouvrages et au fonctionnement de l'association, comprenant :

En recettes

- les cotisations versées par les adhérents

- les revenus du domaine éventuel de l'association

- le produit des prêts éventuels contractés par l'association de conservation des eaux et du sol

- les subventions éventuelles accordées par l'Etat, les communes et les conseils de gouvernorats

- les recettes diverses.

En dépenses

- les dépenses d'entretien, de fonctionnement et de grosses réparations des ouvrages

- les dépenses de gestion de l'association proprement dite

- le remboursement des annuités des prêts éventuels

- les dépenses imprévues.

2) - Aux travaux neufs, comprenant :

En recettes :

- les subventions de l'Etat, des communes et des conseils de gouvernorats

- les dons et legs .

- les emprunts .

- les recettes diverses .

En dépenses :

- les dépenses d'études et de travaux neufs complémentaires

- le remboursement des annuités des emprunts

- les dépenses imprévues.

Art. 12. - Les associations de conservation des eaux et du sol sont tenues d'agir dans les limites des ressources financières qui leur sont disponibles.

Les excédents des recettes par rapport aux dépenses du titre I réalisés à la fin de chaque gestion doivent être transférés au même titre de la gestion qui suit.

Les disponibilités de fonds de gestion de l'association sont logés dans un compte courant postal ou bancaire ouvert après avis du gouverneur concerné.

Art. 13. - Les rôles de cotisation arrêtés par le conseil d'administration de l'association et approuvés par le gouverneur deviennent exigibles.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Art. 14. - En cas de mauvaise gestion du conseil d'administration dûment constatée par le gouverneur au vue de rapports établis à cet effet par les services financiers et agricoles régionaux, celui-ci peut convoquer une assemblée générale extraordinaire qui arrête les mesures nécessaires en vue de rétablir une meilleure gestion de ce conseil.

Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaîtraient comme inopérantes, le gouverneur peut après avis du groupement régional de conservation des eaux et du sol, prononcer la suspension du conseil d'administration et nommer un comité de gestion qui assure, pour une période limitée, la marche de l'association en attendant la convocation, dans un délai qui ne doit pas excéder 6 mois, d'une assemblée générale ordinaire qui prendra les mesures nécessaires pour le renouvellement dudit conseil d'administration.

Si ces mesures s'avèrent au gouverneur suite à des rapports établis par les mêmes services précités inefficaces, celui-ci peut décider, après avis du groupement régional de conservation des eaux et du sol, la dissolution de l'association .

Art. 15. - Une association de conservation des eaux et du sol est dissoute d'office dans le cas où son objet a disparu.

Art. 16. - Les ministres de l'intérieur, des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 95-2024 du 16 octobre 1995, portant approbation des statuts-type des associations de conservation des eaux et du sol.

Le Président de la République,

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi n° 95-70 du 17 juillet 1995, relative à la conservation des eaux et du sol et notamment son article 23,

Vu le décret n° 95-2022 du 16 octobre 1995, fixant la composition et le mode de fonctionnement des groupements régionaux de conservation des eaux et du sol .

Vu le décret n° 95-2023 du 16 octobre 1995, relatif à l'organisation et au mode de fonctionnement des associations de conservation des eaux et du sol,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les statuts-type des associations de conservation des eaux et du sol annexés au présent décret sont approuvés.

Art. 2. - Les statuts des associations de conservation des eaux et du sol doivent être conformes aux statuts-type visés à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur, des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

STATUTS-TYPE

D'une association de conservation des eaux et du sol

CHAPITRE PREMIER :

Dispositions générales

Article premier. - Constitution

1/ Il est constitué entre les soussignés ayant adhéré aux présents statuts et ceux qui adhéreront ultérieurement, une association de conservation des eaux et du sol .

2/ L'association est régie par la législation en vigueur en matière d'associations de conservation des eaux et du sol ainsi que par les dispositions qui suivent .

3/ Le terme "association" utilisé dans les présents statuts désigne l'association de conservation des eaux et du sol .

Art. 2. - Dénomination-délimitation territoriale

1/ L'association prend la dénomination de

2/ Le champ d'intervention de l'association comprend :

Art. 3. - Durée :

La durée de l'association est de 99 ans .

Art. 4. - Siège social :

Le siège social est établi à :
n°.....

Il peut être transféré en tout autre lieu , par simple décision du conseil d'administration .

Art. 5. - Objet :

L'association a pour but la réalisation de l'une ou de l'ensemble des activités ci-après :

1/ Entreprendre les actions de conservation des eaux et du sol prévues par la législation en vigueur relative à la conservation des eaux et du sol .

2/ Informer et sensibiliser ses adhérents des questions de conservation des eaux et du sol.

3/ Aviser les autorités compétentes sur les cas de dégradation constatés sur ses périmètres .

4/ Assister ses membres dans la réalisation des programmes de conservation des eaux et du sol.

5/ Veiller à l'entretien des ouvrages de conservation des eaux et du sol.

CHAPITRE II LES ADHERENTS

Art. 6. - Admission

a) - peut adhérer à l'association toute personne physique ou morale autorisée à s'approprier et exploiter les terres agricoles.

b) - pour devenir membre de l'association, le candidat doit au préalable prendre connaissance des statuts puis il dépose ensuite une demande écrite d'adhésion qui est examinée par le conseil d'administration.

c) - l'admission des associés a lieu sur décision du conseil d'administration.

La décision d'admission doit être soumise à la ratification de la plus proche assemblée générale, dans lequel cas, l'appartenance à l'association est effective à compter de la date où la demande d'admission a été déposée.

d) - il est tenu au siège de l'association un registre des adhésions sur lequel les adhérents sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéro d'inscription .

Art. 7. - Obligations des membres

1) - l'adhésion à l'association entraîne pour l'adhérent les obligations suivantes :

a) respecter les décisions prises par l'assemblée générale et le conseil d'administration de l'association

b) verser les cotisations arrêtées par le conseil d'administration

c) sauvegarder les intérêts et les biens de l'association

d) prendre une part active à la solution de tous les problèmes traités devant l'assemblée générale et faire toutes suggestions ou remarques relatives à la gestion .

2) - Sauf cas de force majeure dûment établie, en cas d'inexécution totale ou partielle par un adhérent des engagements résultant du paragraphe (1) du présent article, le conseil d'administration peut lui appliquer des sanctions dans les conditions prévues par les présents statuts.

Art. 8. - Droit des membres

Tout adhérent a le droit de :

- être élu le conseil d'administration

- user des moyens et services de l'association dans les conditions prévues à l'article 5 des présents statuts et bénéficier de tous les avantages que peut procurer l'association à ses membres

- soumettre toutes propositions ou suggestions relatives à l'activité de l'association et vérifier les suites qui leur auraient été données

- participer aux assemblées générales et exercer son droit de vote à l'assemblée.

Art. 9. - Retrait :

1) Tout adhérent a le droit de se retirer de l'association mais seulement avec préavis de trois mois et libération totale des emprunts qu'il aurait éventuellement contractés et le remboursement de toutes sommes dûes à l'association au titre des services rendus ultérieurement à sa décision de retrait et restant impayée à cette date .

Le retrait fait perdre à l'adhérent tous les droits prévus à l'article 8 des présents statuts .

La demande de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration de l'association par lettre recommandée d'une part et mentionner notamment les raisons invoquées d'autres part .

2) a) - le conseil d'administration peut à titre exceptionnel, accepter la démission d'un adhérent en cours d'exercice et en l'absence de préavis. Toutefois cette décision d'acceptation du conseil d'administration ne peut intervenir que si le départ de l'adhérent ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de l'association

b)- La demande de démission doit être notifiée dans les formes prescrites à l'alinéa 3 du premier paragraphe du présent article

c) - le conseil d'administration apprécie les raisons invoquées et fait connaître à l'intéressé sa décision dans un délai de deux mois et l'absence de réponse équivaut à une acceptation

d) - la décision du comité peut faire l'objet d'un recours devant la plus proche assemblée générale. Pour l'exercice de ce recours, l'adhérent devra le notifier par lettre recommandée avec avis de réception au président du conseil d'administration au plus tard dans le mois suivant la décision dudit conseil. Le conseil d'administration devra dans ce cas, porter le recours à l'ordre du jour de la plus proche assemblée générale postérieurement à la réception de la notification de recours .

Art. 10. - Exclusion

1/ l'exclusion d'un adhérent est prononcée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

Un adhérent peut, après avoir été rendu attentif à ses obligations par avertissement du conseil d'administration, être exclu pour des raisons graves notamment s'il viole les statuts ou porte atteinte aux intérêts moraux et matériels de l'association soit qu'il ait nui ou tenté de nuire sérieusement à l'association par des actes injustifiés, soit qu'il ait contrevenu sans l'excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l'articles 7 des présents statuts .

2/ L'adhérent peut être suspendu provisoirement par décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres . La décision du conseil est immédiatement exécutoire .

Le conseil doit proposer l'exclusion de l'adhérent devant la plus proche assemblée générale. L'intéressé a le droit de présenter sa défense devant cette assemblée soit verbalement soit par écrit par lui-même ou en se faisant représenter.

Art. 11. - Conséquences de la sortie :

1/ Tout membre qui cesse de faire partie de l'association perd ses droits prévus à l'article 8 des présents statuts .

2/ Tout membre qui cesse de faire partie de l'association reste tenu dans les limites de sa quote-part et pendant cinq ans envers les autres membres et envers les tiers du paiement de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et ce sans préjudice des engagements qu'il a contracté solidairement dans le cadre des activités de l'association .

Ces clauses sont applicables, s'il y a lieu, aux héritiers ou ayants droit de l'adhérent décédé .

3/ L'association n'est pas dissoute lorsqu'un adhérent est décédé, exclu, interdit, mis en état de faillite ou se retire. Elle continue de plein droit entre les autres membres de l'association .

4/ En aucun cas, un ancien adhérent ni son héritier ou ayant-droit ne peut provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de l'association ni en demander le partage ou la licitation ni s'immiscer en aucune façon dans les affaires sociales ou actes de direction de l'association. Il doit se conformer aux décisions de l'assemblée générale.

CHAPITRE III

ASSEMBLEE GENERALE

Art. 12. - Composition et rôle de l'assemblée générale

L'assemblée générale, organe suprême de l'association est composée de l'ensemble des adhérents régulièrement inscrits sur le registre des adhésions à la date de la convocation de l'assemblée générale .

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des membres de l'association .

Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, opposants ou incapables .

Art. 13. - Convocation

1/ Les adhérents sont réunis en assemblée générale soit à l'initiative du conseil d'administration, soit à la demande du quart au moins des adhérents régulièrement inscrits au plus tard dans les deux mois qui suivent cette demande .

2/ Pour les assemblées générales réunies sur première convocation , les convocations sont adressées par le conseil d'administration quinze jours au moins avant la réunion à chaque adhérent par lettres et par opposition d'une affiche dans les locaux du siège social de l'association et de ses annexes.

3/ Pour les assemblées générales ordinaires réunies sur seconde convocation , la convocation à l'assemblée générale doit être faite dix jours au moins et 30 jours au plus avant la date de l'assemblée par lettre adressée à chacun des adhérents.

4/ Pour les assemblées générales extraordinaires réunies sur deuxième convocation, la convocation doit être faite dans un délai de quinze jours, par lettre individuelle et par apposition d'une affiche dans les locaux du siège social de l'association et ses annexes.

5/ Pour les assemblées générales extraordinaires réunies sur troisième convocation, la convocation doit être faite dix jours au moins et 30 jours au plus avant la date de l'assemblée par apposition d'une affiche dans les locaux du siège social de l'association et de ses annexes.

Il est en outre adressé à chaque adhérent dix jours au moins avant la date de la réunion une convocation individuelle par lettre simple l'invitant à assister à l'assemblée générale extraordinaire.

6/ L'affiche, l'insertion et la convocation individuelle doivent contenir la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour .

Lorsque le but d'une convocation de l'assemblée générale est à statuer sur les comptes d'une gestion, l'affiche et la convocation individuelle devront mentionner que les adhérents ont la faculté, à partir du huitième jour précédant cette assemblée, de prendre connaissance au siège de l'association des rapports du conseil d'administration ainsi que des comptes de l'année financière en question.

7/ La convocation individuelle est adressée valablement au dernier domicile que les adhérents auront fait connaître à l'association .

Art. 14. - Ordre du jour :

1/ L'ordre du jour de l'assemblée générale est arrêté par le conseil d'administration. Il doit comporter, outre les propositions émanant du conseil, toute question présentée au conseil 30 jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature du quart au moins des adhérents .

2/ Il ne peut être mis en délibération dans toute assemblée générale que les questions portées à l'ordre du jour. Toutefois, l'assemblée générale, peut, en cas de faute grave, prononcer la révocation d'un ou plusieurs administrateurs même si cette question n'est pas portée à l'ordre du jour de l'assemblée.

Art. 15. - Admission, droit de vote et représentation :

1/ Tout adhérent a le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée générale .

Le conseil d'administration peut inviter à assister à titre d'observateurs à l'assemblée générale un ou plusieurs tiers en raison de leur qualité ou de leurs compétences.

2/ Seuls ont droit au vote , les adhérents qui sont à jour des versements sur leur cotisations .

3/ Chaque adhérent présent ou représenté ne dispose que d'une voix .

4/ Les personnes morales admises comme adhérentes disposent chacune d'une voix à l'assemblée générale. Chacun des organismes ci-dessus visés est représenté de droit à l'assemblée générale par un délégué dûment mandaté par le président et en cas d'empêchement par le conseil d'administration de l'organisme .

5/ L'adhérent empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale. Le mandataire doit être un autre membre de l'association, le conjoint du mandaté, un de ses descendants majeurs ou un allié .

6/ L'adhérent mandaté par d'autres ne peut disposer que de cinq voix la sienne comprise. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée générale .

Art. 16. - Constatation des délibérations de l'assemblée générale

1/ Il est tenue une feuille de présence indiquant les noms des adhérents ainsi que leur domicile .

2/ Cette feuille de présence, émarginée par les adhérents où en leur nom par les représentants, est certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée. Elle est déposée au siège social pour être jointe au rapport du conseil d'administration ainsi qu'au procès verbaux des délibérations de l'assemblée générale. Ces procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial signé par les membres du bureau de l'assemblée générale.

3/ Les copies ou extraits des délibérations à produire en justices sont signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs .

Art. 17. - Réunions et objet de l'assemblée générale ordinaire :

L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée au moins une fois par an. Elle décide de toutes les questions intéressant l'association à l'exception de celles réservées expressément à l'assemblée générale extraordinaire .

L'assemblée générale ordinaire se réunit pour délibérer sur toutes questions figurant à l'ordre du jour et notamment pour :

- approuver ou modifier le règlement intérieur
- statuer sur la gestion du conseil d'administration sur les perspectives d'activité et en général sur toute question que celui-ci lui soumet
- révoquer les membres défaillants du conseil d'administration
- statuer sur l'exclusion de tout adhérent
- statuer sur les demandes de complément de pouvoirs qui lui seraient présentées par le conseil d'administration

- ratifier l'admission de nouveaux adhérents.

- prendre connaissance du rapport moral et financier de l'association et l'approuver après discussion

- examiner, approuver ou certifier les comptes

- procéder à l'élection des administrateurs

- délibérer sur toutes autres questions figurant à l'ordre du jour.

Art. 18. - Quorum et majorité en assemblée générale ordinaire

1/ L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement si elle est composée d'un nombre d'adhérents présents ou représentés au moins égale à la moitié de celui des adhérents inscrits à l'association à la date de la convocation .

2/ Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour suivant les règles prescrites au paragraphe 3 de l'article 13 des présents statuts, et en y indiquant la convocation , la date et le résultat de la précédente assemblée .

La deuxième assemblée générale ordinaire délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, mais seulement sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la première assemblée .

3/ Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés .

4/ Le délai entre les réunions de deux assemblées générales ordinaires consécutives ne peut être inférieur à un mois .

Art. 19. - Objet de l'assemblée générale extraordinaire

1/ L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts et la dissolution de l'association .

2/ Le texte des résolutions proposées doit être tenu à la disposition des adhérents au siège de l'association dix jours au moins avant la date de la réunion de la première assemblée .

Art. 20. - Quorum et majorité en assemblée générale extraordinaire

1/ L'assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et délibère valablement si elle est composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal aux deux tiers de celui des adhérents inscrits à l'association à la date de la convocation.

2/ Si cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite avec le même ordre du jour suivant les règles prescrites au paragraphe 4 de l'article 13 des présents statuts et en y indiquant la convocation la date et le résultat de la précédente assemblée extraordinaire .

La deuxième assemblée générale extraordinaire délibère valablement si elle est composée d'un nombre d'adhérents présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des membres inscrits à l'association à la date de la convocation mais seulement sur les sujets portés à l'ordre du jour de la première assemblée .

Le délai de réunion entre les deux dernières assemblées générales extraordinaires ne peut excéder 15 jours .

3/ Si la deuxième assemblée générale extraordinaire ne réunit pas le quorum requis , une 3ème convocation est faite avec le même ordre du jour suivant les règles prescrites au paragraphe 5 de l'article 13 des présents statuts et en indiquant dans la convocation la date et le résultat de la précédente assemblée générale extraordinaire.

La troisième assemblée générale extraordinaire délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents ou représentés mais seulement sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la première assemblée.

Le délai de réunion entre les 2 dernières assemblées générales extraordinaires ne peut excéder un mois.

4/ Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers de voix des membres présents ou représentés .

CHAPITRE IV Conseil d'administration

Art. 21. - Composition du conseil d'administration.

1/ L'association est administrée par un conseil d'administration composé de 3 à 9 membres élus par l'assemblée générale parmi les adhérents.

2/ Les adhérents personnes morales peuvent, comme les adhérents personnes physiques, être administrateurs de l'association. Toute personne morale adhérente élue membre du conseil d'administration est représentée au sein de ce conseil par une personne physique mandataire. Ce mandataire peut être révoqué et remplacé dans les mêmes conditions .

3/ Tout administrateur doit :

a) être de nationalité tunisienne

b) n'avoir subi aucune condamnation pour crime ou délit intentionnel .

Ces clauses d'incompatibilité sont applicables aux personnes physiques désignées par les personnes morales membres du conseil d'administration de l'association pour les y représenter.

4/ L'élection des membres du conseil d'administration doit avoir lieu au scrutin secret.

Art. 22. - Durée et renouvellement du mandat des administrateurs

1/ Les administrateurs sont élus pour trois ans et renouvelables par tiers chaque année. Toutefois, le mandat des membres du premier conseil d'administration est renouvelable par tiers tous les ans .

2/ Les administrateurs sortant sont désignés au sort les deux premières années et à l'ancienneté les années suivantes.

3/ Les administrateurs sortant peuvent être rééligibles .

4/ Le conseil d'administration est tenu de donner connaissance à l'assemblée générale des candidatures du mandat d'administrateur qui lui auraient été notifiées par les intéressés dix jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception .

Art. 23. - Désignation provisoire d'administrateurs

1/ En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement .

2/ La désignation des remplaçants doit être soumise à la ratification de la plus proche assemblée générale ordinaire.

Si les désignations faites par le comité de direction n'étaient pas ratifiées par cette assemblée, les délibérations prises et les actes accomplis par lui n'en seraient pas moins valables .

Cette assemblée doit pourvoir au remplacement définitif du ou des administrateurs manquants.

3/ Si un administrateur s'absente durant trois réunions consécutives, il doit faire connaître au conseil les motifs de ses absences . Le conseil peut proposer son remplacement à la plus proche assemblée générale ordinaire si les motifs indiqués ne sont pas considérés valables .

4/ L'adhérent nommé en remplacement d'un administrateur dont le mandat n'est pas expiré ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir de la durée de son mandat .

5/ La faculté laissée au conseil d'administration de pourvoir aux vacances d'administrateurs cesse d'exister si au cours d'un exercice, le nombre de vacances vient à atteindre la moitié au moins du nombre d'administrateurs. Dans ce cas, le président ou, en son absence l'un des administrateurs en fonction devra convoquer immédiatement une assemblée générale à l'effet de procéder aux nominations nécessaires d'administrateurs.

Art. 24. - Responsabilités des administrateurs

1/ Conformément aux règles de droit commun, les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement suivant les cas, envers l'association ou envers les tiers des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion .

2/ Toute convention entre l'association et l'un de ses administrateurs soit directement soit indirectement soit par personne interposée doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration .

Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables ni aux opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés en application de l'article 7 des présents statuts, ni aux opérations normalement effectuées par l'association en dehors de toute convention particulière .

3/ Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables en cas de convention entre l'association et une autre entreprise dont l'un des administrateurs est propriétaire ou dans laquelle, il est associé en nom gérant, administrateur ou directeur. L'administrateur qui se trouve dans l'un de ces cas doit en faire la déclaration au conseil .

4/ Les conventions approuvées par l'assemblée générale ne peuvent être attaquées qu'en cas de fraude. Celles qu'elle désapprouve n'en produisent pas moins leurs effets, mais les conséquences dommageables pouvant en résulter restent en cas de fraude à la charge de l'administrateur intéressé et éventuellement du conseil d'administration .

5/ Il est interdit aux administrateurs de contracter des emprunts auprès de l'association sous quelque forme que ce soit, de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois, cette interdiction ne s'étend pas aux emprunts, découverts, cautions ou avals susceptibles d'être consentis à l'occasion des opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés par les intéressés en application de l'article 7 des présents statuts.

Art. 25. - Réunions du conseil

1/ Le conseil d'administration se réunit au siège social de l'association ou dans tout autre lieu aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige et au moins une fois tous les trois mois, sur la convocation du président ou en cas d'empêchement sur celle de son remplaçant. Il doit être convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande .

2/ Le conseil d'administration doit, pour délibérer valablement, réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil .

Art. 26. - Constatation des délibérations du conseil

1/ Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux portés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès verbaux sont signés par le président et le secrétaire de la séance ou à défaut par deux administrateurs qui y ont pris part .

2/ Les copies ou extraits de délibérations à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le président du conseil d'administration ou son remplaçant ou par deux administrateurs en fonction .

3/ Ainsi certifiés, les copies et les extraits sont valables pour les tiers. La justification du nombre et de la qualité des administrateurs en exercice ainsi que des pouvoirs conférés par les personnes morales administrateurs à leurs représentants résultent valablement vis à vis des tiers, de la simple énonciation dans le procès-verbal de chaque délibération et dans les copies ou extraits qui en sont délivrés, des noms tant des administrateurs et des représentants des personnes morales administrateurs présents, que de ceux des administrateurs absents .

Art. 27. - Pouvoir du conseil :

1/ Le conseil d'administration agit comme mandataire de l'assemblée générale. Il est chargé de la gestion de l'association dont il doit assurer le bon fonctionnement .

2/ Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires de l'association et pourvoir à tous ses intérêts sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés à l'assemblée générale par les textes législatifs et réglementaires ou par les présents statuts.

3/ Il établit à la clôture de chaque exercice les états de situation qui doivent être soumis à l'assemblée générale conformément aux textes en vigueur. Il soumet à l'assemblée un rapport sur la marche de l'association pendant l'exercice écoulé il statue sur toutes propositions lui faites et arrête l'ordre du jour des réunions de cette assemblée .

4/ En plus des attributions expressément énoncées aux présents statuts, il dispose notamment des pouvoirs suivants.

a) Il représente l'association auprès de l'Etat, les établissements publics ou privés et auprès de tout les tiers

b) Il élabore le plan d'activité et de développement de l'association et fixe ses prévisions budgétaires

c) Il statue sur tout marché ou convention

d) Il fait percevoir les sommes dues à l'association et régler celle qu'elle doit

e) Il fait retirer de tous bureaux de l'administration des postes et de toute entreprise toutes lettres, dépêches, plis, colis et mandats destinés à l'association et il en fait donner décharge

f) Il fixe l'emploi des disponibilités

g) Il consent tout crédit ou avance sous quelque forme que ce soit avec ou sans garantie

h) Il contracte tout emprunt avec ou sans garanties .

i) Il acquiert et échange tout immeuble, il peut aliéner les immeubles qui ne sont pas indispensables au fonctionnement de l'association .

j) Il consent et accepte tous baux et toutes promesses de vente et ce moyennant les prix sous les charges et conditions qu'il avise même pour une durée excédent neuf années

k) Il accepte tous legs et dons.

l) Il assure la conservation des archives et les titres de propriété de l'association

m) Il autorise le président à exercer toute action judiciaire en tant que demandeur qu'en tant que défendeur

n) Il provoque toute résiliation de contrats, traite, compose, compromet et transige en tout état de cause

o) Il fixe les modes de libération de débiteurs, il consent toute prolongation de délai

p) Il donne tous acquiescements et désistements ainsi que toutes mains levées de saisies, oppositions et autres droits avec ou sans paiement

q) Il nomme et révoque tous agents, ouvriers et employés de l'association fixe leurs traitements, salaires, remises , gratifications et avantages

r) Il suit et contrôle les activités de l'association

s) Il arrête les rôles de cotisation

t) Il élit domicile

u) Il établit tous règlements intérieurs.

Art. 28. - Présidence du conseil d'administration :

1/ Le conseil élit parmi ses membres et au scrutin secret un président . Cette élection doit être faite au cours de la première séance du conseil d'administration suivant l'assemblée générale ordinaire qui a été chargée de l'examen annuel des comptes ou qui a procédé au renouvellement total du conseil d'administration .

Le conseil peut à tout moment et sur décision motivée retirer au président les fonctions qu'il lui a confiées .

2/ Le président est chargé de veiller à la bonne marche de l'association et de défendre ses intérêts moraux et matériels. Le conseil doit déléguer au président tous les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'association et à l'exécution des décisions du conseil.

Le président peut déléguer partie de ses pouvoirs à l'un des membres dudit conseil après autorisation spéciale du conseil d'administration .

3/ Le président du conseil d'administration, après délégation de celui-ci représente l'association en justice tant en demandeur qu'en défendeur. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires .

4/ En cas d'empêchement du président ou son délégué, le conseil nomme pour chaque séance l'un de ses membres pour présider la réunion .

5/ Le président peut désigner parmi les adhérents une commission chargée d'étudier les questions qu'il soumet à son examen .

Art. 29. - Gratuité des fonctions d'administrateur :

1/ Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées gratuitement sous réserve du remboursement aux dits membres, le cas échéant , et sur leur demande, des frais spéciaux nécessaires par l'exercice de leurs fonctions .

2/ Le conseil peut attribuer une indemnité aux seuls administrateurs qui sont chargés d'une mission spéciale pendant une période déterminée .

Art. 30. - Délégation des pouvoirs du conseil :

1/ Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres .

2/ Le conseil d'administration peut, en outre pour un ou plusieurs questions déterminés, conférer des mandats spéciaux à des membres non administrateurs ou à des tiers.

Art. 31. - Directeur :

1) Le conseil d'administration nomme un directeur sur proposition du Ministre de l'Agriculture. En aucun cas un membre du conseil d'administration ne peut être directeur. L'engagement du directeur doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit approuvé par le conseil d'administration .

2) Le directeur assure la gestion courante de l'association, il exerce ses fonctions dans les limites des pouvoirs qui lui sont confiés par le conseil .

3) La rémunération du directeur est déterminée par le conseil d'administration et payée sur le budget de l'association.

4) Tout directeur doit :

a) être de nationalité tunisienne

b) ne pas participer directement ou indirectement d'une façon habituelle ou exceptionnelle à une activité concurrente de celle de l'association

c) ne pas faire l'objet d'une interdiction ni être déchu du droit de gérer ou d'administrer une société .

5) Le directeur ne doit pas exercer une activité incompatible avec ses fonctions .

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 32. - Budget, approbation :

L'association dispose d'un budget propre qu'elle arrête annuellement .

Le budget de l'association est approuvé par le gouverneur.

Art. 33. - Gestion comptable

La gestion comptable de l'association d'intérêt collectif est assurée par un trésorier désigné parmi les membres de l'association sur proposition du conseil d'administration et après approbation du gouverneur concerné.

Le trésorier exerce ses fonctions sous l'autorité du président du conseil d'administration. En cette qualité, il est chargé du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses autorisées par le conseil d'administration et de la perception régulière des cotisations. Il est tenu d'enregistrer les opérations comptables sur un livre coté et paraphé et de conserver toutes les justifications des recettes et des dépenses en vue de la présenter aux services de contrôle.

La perception des recettes s'effectue en contre partie de la délivrance d'un bon signé par le président du conseil d'administration et le trésorier de l'association.

Art. 34. - Structure du budget

Le budget de l'association comprend deux parties correspondants respectivement :

I - Première partie :

a) Recettes :

- les cotisations versées par les adhérents
- les revenus éventuels du domaine de l'association
- les produits des prêts contractés par l'association
- les subventions éventuelles accordées par l'Etat, les communes et les conseils régionaux
- les dons et legs
- les recettes diverses.

b) Dépenses :

- les dépenses d'entretien, de fonctionnement et de répartition des ouvrages
- les frais de gestion de l'association
- le remboursement des annuités des prêts en principal et intérêt
- les dépenses imprévues.

II - Deuxième partie :

a) Recettes :

- les subventions de l'Etat, des communes et des conseils régionaux
- les dons et legs
- les emprunts
- les recettes diverses

b) Dépenses :

- les dépenses d'études et de travaux neufs complémentaires
- le remboursement des annuités des emprunts
- les dépenses imprévues.

Art. 35. - Les associations de conservation des eaux et du sol sont tenues d'agir dans les limites des ressources financières qui leur sont disponibles.

Les excédents des recettes par rapport aux dépenses du titre I réalisés à la fin de chaque gestion doivent être transférés au même titre de la gestion qui suit. Les disponibilités de fonds de gestion de l'association sont logés dans un compte courant postal ou bancaire ouvert après avis du gouverneur concerné.

Art. 36. - Rôle des cotisations :

Les rôles des cotisations arrêtés par le conseil d'administration et approuvés par le gouverneur deviennent exigibles.

CHAPITRE VI

CONTROLE ET CONTESTATIONS

Art. 37. - Contrôle de l'administration :

1/ L'association est soumise à la tutelle du gouverneur qui communique ses recommandations et observations éventuelles au président de l'association.

Ces recommandations et observations doivent être portées à la connaissance de la plus proche assemblée générale.

Les comptes de l'association sont soumis au contrôle du receveur des finances compétent qu'il effectue sur place et à travers l'état détaillé de la situation financière de l'association ainsi qu'à tout autre contrôle de la part des services compétents relevant des finances.

2/ L'association est tenue d'inviter, à titre d'observateur, le gouverneur ou son représentant. Elles est tenue d'adresser obligatoirement au gouverneur dans un délai ne dépassant pas 15 jours copie des procès-verbaux de ces réunions.

3/ Le trésorier est tenu de produire, à toute demande du gouverneur et par le biais du président du conseil d'administration de l'association, la comptabilité de l'association et toutes les justifications nécessaires prouvant que l'association fonctionne conformément aux présents statuts-type.

4/ Le trésorier est tenu de communiquer à la fin de chaque gestion, au gouverneur et au receveur des finances chargés du contrôle, un état de la situation financière de l'association.

Art. 38. - Conséquence du contrôle :

Si le contrôle institué à l'article précédent fait apparaître soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires soit la méconnaissance des intérêts de l'association, soit la mauvaise gestion par le conseil d'administration de l'association, le gouverneur peut convoquer une assemblée générale extraordinaire qui arrête les mesures nécessaires en vue de rétablir une meilleure gestion de ce conseil.

Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée susvisée apparaissent inopérantes, le gouverneur peut après avis du conseil régional de conservation des eaux et du sol, prononcer la suspension du conseil de direction et nommer un comité de gestion qui assure pour une période limitée la marche de l'association en attendant la convocation, dans un délai qui ne doit pas excéder six mois, d'une assemblée générale ordinaire qui prendra les mesures nécessaires pour le renouvellement dudit conseil d'administration.

Si ces mesures s'avèrent inefficaces, le gouverneur peut décider, après avis du groupement régional de conservation des eaux et du sol, la dissolution de l'association.

Art. 39. - Règlement des contestations :

1/ Toutes contestations qui pourraient s'élever à raison des affaires de l'association sont, préalablement à toute action judiciaire soumises à l'examen du comité de direction qui s'efforce de les régler à l'amiable.

2/ En cas d'instance, le différend est jugé par les tribunaux compétents du lieu du siège social de l'association.

3/ En cas de contestation, tout adhérent doit faire éllection de domicile dans la délégation où se trouve le siège social de l'association.

Art. 40. - Etablissement des règlements intérieurs :

1/ Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est établi un ou plusieurs règlements intérieurs par les soins du conseil d'administration.

2/ Les clauses essentielles ou les modifications importantes des règlements intérieurs seront soumises à l'approbation de l'assemblée générale.

Décret n° 95-2025 du 16 octobre 1995, fixant la composition et le mode de fonctionnement des groupements régionaux de conservation des eaux et du sol.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 95-70 du 17 juillet 1995 relative à la conservation des eaux et du sol et notamment son article 19,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances et de l'équipement et de l'habitat.

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les groupements régionaux de conservation des eaux et du sol sont composés comme suit :

- le gouverneur ou son représentant : président
- le commissaire régional au développement agricole : membre
- le représentant régional du ministère des finances : membre
- le représentant régional du ministère de l'équipement et de l'habitat : membre
- le représentant régional du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire : membre
- le représentant régional de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre
- le représentant régional de l'office de l'élevage et des pâturages : membre
- un représentant de l'institution de développement régional territorialement compétent : membre
- un représentant de l'office de développement sylvo-pastoral du nord ouest pour les gouvernorats objet de son intervention : membre
- le chef de la division du reboisement et de la protection des sols au commissariat régional au développement agricole concerné : membre
- le chef d'arrondissement de la conservation des eaux et du sol au commissariat régional au développement agricole concerné : membre
- le chef d'arrondissement des sols au commissariat régional au développement agricole concerné : membre
- le chef d'arrondissement des ressources en eaux au commissariat régional au développement agricole concerné : membre
- le chef d'arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole concerné : membre
- un représentant de la chambre d'agriculture concernée : membre

- quatre représentants des associations de conservation des eaux et du sol gouvernorat : membres.

Le président du groupement peut convoquer à ses réunions et à titre consultatif, toute personne dont l'avis lui paraît utile .

Le secrétariat du groupement est assuré par le chef d'arrondissement de la conservation des eaux et du sol .

Les membres du groupement sont nommés par décision du ministre de l'agriculture sur proposition du gouverneur .

Art. 2. - Le groupement régional de conservation des eaux et du sol se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que son président le juge nécessaire .

Il ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié au moins de ses membres .

Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, celle du président est prépondérante .

Art. 3. - Le groupement régional de conservation des eaux et du sol peut charger un ou plusieurs de ses membres du contrôle des activités des associations de conservation des eaux et du sol concernées et de présenter ses ou leurs conclusions au groupement qui prend les mesures qui s'imposent pour assurer la bonne marche de ces associations.

A cet effet, le groupement adresse avant le 30 juin de chaque année au ministre de l'agriculture un rapport sur les résultats de ce contrôle et les mesures prises en vue de pallier aux insuffisances constatées lors des opérations de contrôle.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, des finances, de l'agriculture, de l'équipement et de l'habitat et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Décret n° 95-2082 du 23 octobre 1995, modifiant et complétant le décret n° 88-2001 du 12 décembre 1988 fixant les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation des stations terriennes individuelles ou collectives de réception des signaux de télévision par satellites.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de communications,

Vu la loi organique des communes approuvée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux,

Vu le code des télécommunications approuvé par la loi numéro 77-58 du 3 août 1977,

Vu la loi n° 88-1 du 15 janvier 1988, relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellites, tel qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 95-71 du 24 juillet 1995 et notamment son article 9,

Vu le décret n°88-2001 du 12 décembre 1988, fixant les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation des stations terriennes individuelles ou collectives de réception des signaux de télévision par satellites,

Vu l'avis des ministres de la défense nationale et de l'intérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - est ajouté à l'article 7 du décret susvisé n° 88-2001 du 12 décembre 1988 le deuxième paragraphe ci-après :

La constatation de l'homologation des antennes se fait par une plaque fixée au dos de la parabole et qui porte les indications suivantes :

- le numéro et la date de l'homologation
- le nom commercial et l'adresse de l'industriel
- le cas échéant des indications particulières à l'importation.

Art. 2. - Est ajouté au décret susvisé n° 88-2001 du 12 décembre 1988 l'article 11 bis ci-après :

Art. 11 bis. - L'agrément délivré aux revendeurs installateurs est personnel et ne peut être aliéné ni par la cession ni par le transfert.

Il est interdit aux revendeurs installateurs d'ouvrir des filiales ou des agences sans autorisation préalable du ministère des communications.

Est soumise aux mêmes modalités et conditions applicables à l'autorisation originale, l'ouverture des filiales et des agences.

Art. 3. - Est abrogé le premier paragraphe de l'article 8 du décret susvisé n° 88-2001 du 12 décembre 1988 et remplacé par les dispositions suivantes :

Les personnes physiques ou morales qui procèdent à des importations à titre individuel et pour leurs besoins propres ne sont pas soumises aux dispositions des articles 5, 6 et le premier paragraphe de l'article 7 du présent décret.

Art. 4. - Sont abrogés les articles 14, 15, 16 et 18 du décret susvisé n° 88-2001 du 12 décembre 1988 et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 14 (nouveau). - Les conditions et les modalités de délivrance des autorisations d'utilisation des antennes individuelles ou collectives de réception des programmes de télévision par satellites, sont fixées comme suit :

Premièrement : la demande est présentée à la collectivité locale concernée par un revendeur installateur agréé conformément aux dispositions du présent décret.

Deuxièmement : l'équipement objet de l'autorisation doit avoir fait l'objet d'homologation conformément aux dispositions du présent décret.

Troisièmement : la demande comprend un imprimé rédigé et signé par le vendeur installateur mentionnant particulièrement :

- l'identification du revendeur installateur ainsi que les références relatives à l'homologation et l'agrément.
- les nom, prénom et domicile du demandeur de l'autorisation
- le type d'équipement
- la nature d'utilisation de l'équipement
- indication du lieu d'installation et le type de local objet de la demande d'installation et si le domicile est déjà équipé d'une antenne.
- le cas échéant, une déclaration motivée et signée par le revendeur installateur indiquant l'impossibilité d'installer l'antenne individuelle dans le jardin.

Toutefois, conformément à l'article 7 de la loi n° 77-58 du 3 août 1977 susvisée, sont dispensés des autorisations, objet du présent décret, les ministères de la défense nationale, de l'intérieur et le secrétariat d'Etat à l'information.

Art. 15 (nouveau). - La collectivité locale concernée est chargée, après le constat sur le terrain, d'effectuer les procédures suivantes :

1 - Vérifier la véracité des informations fournies par le revendeur installateur et sa conformité à la nature de l'utilisation demandée.

2 - Mentionner les spécificités de protection de la zone en cas de leur existence et qui constituent un empêchement à l'autorisation d'installation des antennes conformément au décret susvisé n° 88-2001 du 12 décembre 1988

3 - Donner un avis sur la demande et transmettre le dossier au ministère des communications.

Art. 16 (nouveau). Le ministre des communications est chargé de délivrer les autorisations conformément aux procédures suivantes :

1 - Dès l'accord sur la demande, l'autorisation est élaborée selon les données contenues dans le dossier avec l'indication de la redevance à percevoir.

2 - Les autorisations sont transmises aux collectivités pour les délivrer aux revendeurs installateurs après la perception des redevances.

3 - En cas de refus de l'autorisation, pour le non accomplissement des conditions légales et réglementaires en vigueur, le dossier est retourné au revendeur installateur par la collectivité locale concernée.

Art. 18 (nouveau). - Les agents des collectivités locales et les agents habilités conformément aux dispositions de l'article 47 du code des télécommunications sont chargés de procéder au contrôle indiqué ci-après sur les antennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellites :

- le contrôle du respect des conditions d'installation et sa conformité au cahier des charges.

- le contrôle du respect des lieux d'installation

- demander la présentation de l'autorisation pour chaque antenne

- veiller au démontage des antennes en mauvais état, leur remplacement ne peut être autorisé qu'après leur destruction.

Art. 5. - Les ministères de la défense nationale, de l'intérieur et des communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 octobre 1995.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des communications du 23 octobre 1995, portant approbation du cahier des charges d'installation et de sécurité des antennes de réception des programmes de télévision par satellites.

Le ministre des communications,

Vu le code des télécommunications approuvé par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,

Vu la loi n° 88-1 du 15 janvier 1988, relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellites telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 95-71 du 24 juillet 1995,

Vu le décret n° 88-2001 du 12 décembre 1988, fixant les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation des stations terriennes individuelles ou collectives de réception des signaux de télévision par satellites, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 95-2082 du 23 octobre 1995.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé le cahier des charges d'installation et de sécurité des antennes de réception des programmes de télévision par satellites.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 23 octobre 1995.

Le Ministre des Communications

Habib Ammar

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

CAHIER DES CHARGES

d'installation et de sécurité des antennes de réception des programmes de télévision par satellites

Article premier. - Le présent cahier des charges fixe les normes et les conditions que doivent adopter les industriels et les revendeurs installateurs agréés conformément aux dispositions du décret susvisé n° 88-2001 du 12 décembre 1988 tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 95-2082 du 23 octobre 1995

Art. 2. - Il est interdit aux revendeurs installateurs d'installer des antennes portant des indications publicitaires quelle que soit

leur nature. Il est également interdit d'installer des antennes non homologuées conformément aux dispositions du décret susvisé n° 88-2001 du 12 décembre 1988 tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 95-2082 du 23 octobre 1995.

Art. 3. - Lieu d'installation :

En cas d'installation des antennes sur les toits, les revendeurs installateurs sont tenus de les installer loin des bordures du toit à une distance de 2 m au moins, évitant ainsi les accidents et garantissant la sécurité.

Art. 4. - Les modalités d'installation sur le toit sont fixées comme suit :

- la longueur du support ne doit pas dépasser la mesure du rayon de la parabole, plus 10 à 15 cm au maximum

- les antennes sont fixées par des boulons dont la longueur ne doit pas être inférieure à 15 cm et qui sont couverts par une masse composée de ciment et de gravier selon les normes ci-après :

- * antennes dont le diamètre ne dépassant pas 100 cm :

le volume de la masse ne doit pas être inférieure à 0,19 m³ et ses dimensions sont : 0,80 X 0,80 X 0,30 m

- * antennes dont le diamètre ne dépassant pas 120 cm :

le volume de la masse ne doit pas être inférieure à 0,25 m³ et ses dimensions sont : 0,80 X 0,80 X 0,40 m

- * antennes dont le diamètre ne dépassant pas 180 cm :

le volume de la masse ne doit pas être inférieure à 0,35 m³ et ses dimensions sont : 1 X 1 X 0,35 m

- * antennes dont le diamètre varie entre 180 cm et 300 cm :

le volume de la masse ne doit pas être inférieur à 0,60 m³ et ses dimensions sont : 1,20 X 1,20 X 0,40 m.

Des masses imbriquées ou rattachées les unes aux autres peuvent être utilisées à condition que leur volume global ne doit pas être inférieur aux dimensions fixées au paragraphe précédent.

Il est interdit d'installer une antenne dont le diamètre dépasse les 300 cm.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

NOMINATIONS

Par décret n° 95-2080 du 16 octobre 1995.

Monsieur Mohamed Larbi Cherif, cadre à la SIAPE est nommé en qualité de chargé de mission au ministère de l'industrie.

Par décret n° 95-2081 du 16 octobre 1995.

Monsieur Mohamed Larbi Cherif est chargé des fonctions de directeur général des mines au ministère de l'industrie.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE

AU 10 SEPTEMBRE 1995

A C T I F	
ENCAISSE-OR	4 430 846,145
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2 371 792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	29 965 256,309
AVOIRS EN DEVISES	1 434 270 947,754
CPTES SPECIAUX DE COOPERATION ECONOMIQUE DE L'ETAT & I.A.T.	235 727 155,351
COMPTE COURANT POSTAL	4 907 369,515
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	440 864 043,573
EFFETS ESCOMPTEES	336 154 308,731
EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES	84 786 391,265
EFFETS EN PENSION	92 500 000,000
EFFETS ESCOMPTEES & CHEQUES EN COURS DE RECouvreMENT	19 604 960,887
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	70 233 982,784
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25 000 000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	7 000 000,000
AVANCE A L'ETAT /SOUSCRIPTION AUX FONDS MONETAIRES	313 062 233,695
PORTEFEUILLE-TITRES	14 834 786,268
IMMOBILISATIONS	14 771 420,494
DEBITEURS DIVERS	19 194 647,300
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DE L'ACTIF	65 596 321,628
	3 215 276 464,199
P A S S I F	
BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1 373 382 806,579
COMPTES DES BANQUES & ETABLISSEMENTS FINANCIERS	202 238 050,592
COMPTES DU GOUVERNEMENT	129 465 228,755
ALLOCATIONS DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	48 788 022,437
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	835 295 764,280
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	71 274 967,440
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	246 209 206,781
PROVISIONS	53 477 761,542
RESERVE SPECIALE	16 816 905,082
RESERVE LEGALE	3 000 000,000
REPORT A NOUVEAU	97 967,871
CAPITAL	6 000 000,000
CREDITEURS DIVERS	23 391 365,726
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER DU PASSIF	205 838 417,114
	3 215 276 464,199

Certifié conforme

Le Gouverneur

Mohamed El Béji HAMDA

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

* Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 2 novembre 1995